

# 4 IMAMS

LEUR MÉTHODOLOGIE  
POUR ÉTABLIR LES RÈGLES  
DE JURISPRUDENCE

منهجية دراسة  
فقه الأئمة الأربعة

RÉALISER LA COMPLEXITÉ  
ET LA LOGIQUE DERRIÈRE  
LES RAISONNEMENTS DES  
PLUS GRANDS SAVANTS



TRADUCTION DU LIVRE DU CHEIKH

**ABDULAZIZ  
ET-TARIFI**

# **AVERTISSEMENT :**

## **NE LISEZ PAS CE LIVRE !**

Ce livre est spécialement conçu pour un public averti, disposant de solides connaissances religieuses. Si vous ne correspondez pas à ce profil, nous vous invitons chaleureusement à explorer nos autres ouvrages, entièrement gratuits et adaptés aux débutants et aux niveaux intermédiaires. Ces ressources, soigneusement élaborées, sont disponibles sur notre site internet et offrent une introduction progressive et accessible pour approfondir vos connaissances religieuses à votre rythme.

<https://lavoiedessalafs.com/>

# Préface

Cet ouvrage est le fruit des efforts de plusieurs frères et sœurs anonymes, visant à diffuser la science de manière gratuite et explicite au plus grand nombre. L'œuvre originale a été traduite, dans le souci de retranscrire les écrits de la manière la plus fidèle possible au texte original.

Vous pouvez également participer à cette œuvre de bien en diffusant cet ouvrage au plus grand nombre, soit physiquement en imprimant la version simplifiée et en la partageant avec votre entourage ou dans les lieux de culte autour de vous, soit par le biais de la version digitale, afin de contribuer à cet acte de bien et d'obtenir une part de la récompense.

Vous pouvez accéder gratuitement à ces différentes versions (imprimable/digital) via le QR code suivant :



Nous demandons au Seigneur, le Très-Haut, d'accepter notre œuvre.

# Invocations :

Louange à Allah, avec une louange qui correspond à Son mérite. Je Le remercie pour Ses faveurs, avec une gratitude qui multiplie Ses bienfaits. Je reconnais que la création est incapable de glorifier Sa grandeur comme il se doit, en raison de l'immensité de Sa connaissance qui les englobe.

Ses bénédictions sont incomparables, Ses louanges sont incessantes et incommensurables. À Lui appartiennent le premier et le dernier, et à Lui est le retour. Il n'y a de divinité digne d'être adorée que Lui, l'Unique, sans associé, ni concurrent, ni semblable.

Je prie et salue le Prophète analphabète Muhammad, fils de Abdullah, ainsi que ses compagnons.

Que la paix et les bénédictions soient sur eux.

# Introduction :

La charia islamique est venue en expliquant tout et en détaillant les jugements dont les gens ont besoin.

Ceux qui ont le mieux compris cette charia furent les compagnons, qui furent les principaux transmetteurs et diffuseurs de celle-ci à la communauté, suivis ensuite par les successeurs.

Puis, les célèbres écoles juridiques prirent naissance, se consacrant au fiqh islamique et produisant une immense richesse de savoir juridique pour la communauté.

Ces écoles sont celles de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmad et de l'imam Abu Hanifa, qu'Allah leur fasse miséricorde.

Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix, la bénédiction et la grâce soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec bienfaisance jusqu'au Jour du Jugement.

# **La précision de la charia islamique et son exhaustivité dans l'explication des jugements.**

Allah, le Très-Haut, a fait de cette religion une voie facile et accessible pour quiconque souhaite la comprendre et la méditer. Il l'a facilitée par plusieurs moyens.

Allah a révélé Son Livre en une langue arabe claire et en a fait l'explication : "Puis, en vérité, c'est à Nous de l'expliquer" [Al-Qiyama : 19]. Il a fait de Son Livre une révélation détaillée et parfaite : "Alif, Lam, Ra. Voici un Livre dont les versets sont parfaits et détaillés de la part d'un Sage, d'un Savant" [Hud : 1]. Ce Livre sublime a été conçu pour être clair et détaillé, fournissant un argument pour tous ceux qui cherchent la vérité.

La Sunna du Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) est venue pour éclaircir la parole d'Allah. Elle explique ce qui y est résumé, ce qui est général et en précise les aspects. Ce qui est absolu y trouve des restrictions, et ce qui est vague y est détaillé.

La Sunna du Prophète (paix et bénédictions sur lui) a ainsi précisé ce qui est général et développé les principes globaux de la parole d'Allah, fournissant les fondements dont l'être humain a besoin pour connaître les jugements de la religion.

Cette charia est venue sous la forme du Livre et de la Sunna, apportant une explication et un détail pour toute chose. Le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a ordonné l'obéissance à lui-même, tout comme il a ordonné l'obéissance à son Seigneur, et Allah a commandé l'obéissance à Son Messenger tout comme Il a commandé l'obéissance à Lui-même. Allah a ainsi associé l'obéissance à Son Prophète avec l'obéissance à Lui-même, comme dans Sa parole : "Obéissez à Allah et obéissez au Messenger" [An-Nisa : 59]. Allah a ainsi lié ces deux obéissances l'une à l'autre : quiconque désobéit à Allah désobéit à Son Messenger, et quiconque désobéit à

Son Messenger désobéit à son Seigneur. Ce que le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a ordonné, même si cela n'est pas mentionné explicitement dans la parole d'Allah, est une révélation de Sa part. C'est pour cela qu'Allah dit : "Il ne prononce rien sous l'effet de la passion ; ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée" [An-Najm : 3-4].

Cette charia est venue sous la forme du Livre et de la Sunna, apportant une explication et un détail pour toute chose. Le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a ordonné l'obéissance à lui-même, tout comme il a ordonné l'obéissance à son Seigneur, et Allah a commandé l'obéissance à Son Messenger tout comme Il a commandé l'obéissance à Lui-même. Allah a ainsi associé l'obéissance à Son Prophète avec l'obéissance à Lui-même, comme dans Sa parole : "Obéissez à Allah et obéissez au Messenger" [An-Nisa : 59]. Allah a ainsi lié ces deux obéissances l'une à l'autre : quiconque désobéit à Allah désobéit à Son Messenger, et quiconque désobéit à Son Messenger désobéit à son Seigneur.

Ce que le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a ordonné, même si cela n'est pas mentionné explicitement dans la parole d'Allah, est une révélation de Sa part. C'est pour cela qu'Allah dit : "Il ne prononce rien sous l'effet de la passion ; ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée" [An-Najm : 3-4].

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a ordonné de s'attacher à sa Sunna, à sa guidance et à ce qui vient de lui, comme cela est mentionné dans de nombreux hadiths. Il a mis en garde contre la désobéissance à ses ordres et aux ordres de son Seigneur.

Cela apparaît clairement dans la parole d'Allah, le Très-Haut : "Et ceci est Mon chemin droit, suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers, qui vous écarteraient de Sa voie" [Al-An'am : 153]. Ces commandements d'Allah, exalté soit-Il, concernent la voie de Muhammad (paix et bénédictions sur lui), de laquelle nul n'est autorisé à s'écarter en prétendant que cela fait partie de la religion d'Allah.

Quiconque apporte quelque chose en l'attribuant à la religion, sans fondement dans la parole d'Allah, la parole de Son Messager ou les principes généraux indiqués par eux, a innové et introduit quelque chose de nouveau. Il est rapporté dans les deux Sahihs, et ailleurs, d'après Aïcha que le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : "Celui qui introduit dans notre affaire quelque chose qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté."

Ainsi, il est obligatoire pour l'homme de faire preuve de piété et de se méfier des innovations introduites dans la religion. Cette mise en garde contre les innovations ne peut être réalisée qu'en connaissant la vérité, car on ne peut éviter le faux qu'après avoir connu la vérité et s'y être engagé.

On ne peut suivre la vérité qu'en connaissant ses limites et celles du faux qui l'entourent à droite et à gauche. La vérité manifeste est comprise différemment par les gens : certains en connaissent beaucoup, d'autres en connaissent une partie, et chacun varie en fonction de sa connaissance. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit, dans les deux Sahihs, d'après An-Nu'man ibn Bashir : "Ce qui est licite est clair, et ce qui est illicite est clair, et entre les deux, il y a des choses ambiguës que beaucoup de gens ne connaissent pas."

Lorsque le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit : "que beaucoup de gens ne connaissent pas", cela indique que la majorité des gens ne connaissent pas ces points, qui sont réservés aux gens de science. Il n'a pas dit que personne ne les connaît, car l'essence de la charia est qu'elle est claire et bien établie.

La clarté et la précision sont les bases de la charia. Le fait que l'homme ignore certaines ambiguïtés ne le rend pas libre de suivre ce qu'il veut parmi elles, sous prétexte de l'absence de connaissance évidente. Le critère ici réside dans la parole du Prophète (paix et bénédictions sur lui) : "Celui qui évite les choses ambiguës préserve ainsi sa religion et son honneur."

Cette charia et ces limites clarifient le chemin de droite, qui est le licite, et le chemin de gauche, qui est l'illicite. Quant à ce qui est

intermédiaire, c'est-à-dire ce qui est ambigu pour l'homme et oscille entre les deux, cela peut parfois s'approcher du licite ou s'approcher de l'illicite en fonction des indices qui l'entourent. Cela peut être basé sur un principe dont l'origine est le licite, ou dont l'origine est l'illicite, ou il peut y avoir quelque chose qui rend la distinction difficile entre les deux, attirant chaque côté, et ainsi l'homme peut avoir du mal à discerner. Les désirs de l'âme et ses envies jouent souvent un rôle dans ces situations, en embellissant certaines interprétations et poussant l'homme à y pencher.

Parler de ces concepts peut être long, mais cette introduction vise à montrer que le principe de la charia repose sur la clarté, l'explication et l'évidence. Allah, le Très-Haut, a établi que le but de la révélation du Livre et de l'envoi des messagers est précisément ce point. Ainsi, le fondement de la charia est tel que, simplement en l'écoutant, en la recevant et en la lisant, la personne peut en saisir le sens. C'est pourquoi Allah, exalté soit-Il, dit à Son Prophète (paix et bénédictions sur lui) : « Et si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-le-lui, afin qu'il entende la parole d'Allah » [At-Tawbah : 6]. Il n'a pas dit : « Explique-lui et clarifie-lui », car l'écoute seule permet déjà à l'homme de comprendre.

Ceux qui ne comprennent pas cela sont rares, et c'est en raison de certains facteurs : soit un manque de capacités intellectuelles, soit une connaissance insuffisante de la langue arabe, ou encore des raisons personnelles comme le détournement de l'âme ou le manque d'intérêt. Les critiques liées à ces obstacles varient en fonction de l'état et de l'intention de la personne.

## **La sécurité des Compagnons pour la communauté musulmane.**

La charia, dont le fondement repose sur la parole d'Allah et celle de Son Messenger (paix et bénédictions sur lui), a ensuite été transmise par les porteurs de cette législation, qui sont les Compagnons du Messenger d'Allah. Ils sont la sécurité de cette communauté et les porteurs du fiqh, transmettant ce savoir à la communauté. Les

Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, étaient nombreux. Abou Zur'ah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) est décédé en laissant derrière lui cent quatorze compagnons et compagnes. » Avant cela, plusieurs de ses compagnons étaient décédés avant lui.

Les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, sont répartis et varient en fonction de leur mérite et de la quantité de science de la charia qu'ils ont assimilée, que ce soit dans la parole d'Allah ou celle de Son Messenger (paix et bénédictions sur lui). Ainsi, les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, sont évalués en fonction de deux aspects : leur science et leur mérite.

**Le premier aspect : l'ancienneté et la précocité dans l'islam.**

**Le deuxième aspect : la proximité avec le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui).**

Lorsque ces deux aspects sont présents chez un Compagnon, il est préféré aux autres. C'est pour cela que les imams (qu'Allah leur fasse miséricorde) s'accordent sur le fait que les meilleurs Compagnons du Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) sont ceux de Badr, puis ceux de Uhud (c'est-à-dire ceux qui ont assisté à la bataille de Uhud), puis les « Radhwaniyoun » qui ont assisté au serment d'allégeance d'Al-Ridwan.

En suivant cette distinction, on dit que ceux qui ont embrassé l'islam avant la conquête (de La Mecque) sont meilleurs que ceux qui l'ont embrassé après, car ils ont été aux côtés du Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) dès le début, même dans les périodes de faiblesse et de manque de soutien. Ainsi, la charia a été révélée de manière générale, puis ses détails ont été révélés tandis qu'ils étaient présents en tant que témoins auprès du Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui).

Parmi les premiers Compagnons, on trouve les dix promis au Paradis, et les premiers d'entre eux sont les quatre califes bien guidés : Abou Bakr, Omar, Othman et Ali ibn Abi Talib (qu'Allah soit satisfait d'eux).

Les Compagnons, qu'Allah leur accorde Sa satisfaction, étaient sans aucun doute des gens de savoir. Leur compréhension du fiqh reposait sur leur instinct naturel et leur maîtrise de l'arabe, leur permettant de comprendre spontanément la parole d'Allah sans explication. C'est pourquoi le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a fait de cette génération un gage de sécurité pour cette communauté.

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit, dans un hadith rapporté par Abou Moussa dans les Sahihs : « Les étoiles sont une sécurité pour le ciel ; lorsqu'elles disparaissent, ce qui a été promis au ciel se produira. Et moi, je suis une sécurité pour mes Compagnons ; lorsque je partirai, ce qui a été promis à mes Compagnons se produira. Et mes Compagnons sont une sécurité pour ma communauté ; lorsqu'ils partiront, ce qui a été promis à ma communauté se produira. »

La sécurité dont il est question ici est liée à la diminution du savoir. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a ainsi expliqué que la sécurité à la fin des temps diminue avec la diminution de la science.

Celui qui examine les hadiths sur les signes de l'Heure trouvera que l'origine des troubles est liée au manque de savoir. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « L'Heure ne viendra pas avant que la science ne soit retirée, que l'ignorance ne se répande et que les troubles ne se multiplient. »

Ainsi, il y a une relation entre l'apparition des troubles, la diminution de la science et la montée de l'ignorance, ce qui est lié à la peur. C'est pourquoi le Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) a fait de la présence de cette génération une sécurité pour cette communauté, car ils avaient compris la parole d'Allah et celle de Son Messenger. Ils possédaient une claire compréhension des objectifs de la révélation.

Nous disons donc que discuter des questions de jurisprudence des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, est un sujet vaste qui nécessite de nombreuses séances. Il en va de même pour la génération qui les a suivis, les Tabi'in. Cependant, ce n'est pas l'objet de notre réunion actuelle. L'objectif ici est de parler des célèbres

écoles de jurisprudence, à savoir le fiqh de l'imam Malik, d'Abou Hanifa, de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmad (qu'Allah leur fasse miséricorde).

Nous allons parler de ces écoles, de leurs sources, des disciples de ces imams, et de la connaissance des positions de ces imams et de leurs compagnons, qui ont transmis leur fiqh. Nous aborderons également les écoles qui ont émergé en suivant ces imams, ainsi que les ouvrages de référence en jurisprudence relatifs à ces imams, qu'ils aient été rédigés par les imams eux-mêmes, par leurs disciples proches, ou par ceux qui les ont suivis plus tard, ainsi que les régions où ces écoles se sont répandues.

## **La supériorité du fiqh des Compagnons par rapport aux autres**

Avant de parler de ce sujet, il convient de noter que ce qui a été transmis par les Compagnons du Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) constitue la principale source de la transmission de la religion après lui. Cela est confirmé par de nombreux textes qui recommandent de suivre les Compagnons et rendent obligatoire de se référer à eux.

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) dit dans un hadith rapporté dans le Musnad et les Sounan, d'après Al-'Irbad ibn Sariya : "Suivez ma Sunna et celle des califes bien-guidés qui viendront après moi ; attachez-vous-y fermement et mordez-y avec les molaires. Méfiez-vous des innovations."

Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a ainsi lié la Sunna de ceux qui viendront après lui à sa propre Sunna, et le mérite de ceux qui sont venus après lui découle de son mérite. C'est pour cela qu'il a dit : "Suivez ma Sunna et celle des califes bien-guidés." Le mérite de celui qui suit vient du mérite de celui qui est suivi, et celui qui est suivi est Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Ainsi, plus une personne est proche de l'époque du Prophète, plus son fiqh est pur.

Cela s'explique par plusieurs raisons, notamment la pureté de la langue, la pureté de la religion, et le peu d'influence des opinions personnelles. Plus une personne est proche de cette époque, moins elle est influencée par les avis personnels ; plus elle en est éloignée, plus les avis se multiplient dans ce fiqh.

C'est pourquoi il est essentiel pour l'étudiant en sciences religieuses de se concentrer sur le fiqh des Compagnons.

## **Les principaux Compagnons transmetteurs du fiqh**

Les Compagnons qui ont transmis le fiqh du Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) et dont les fatwas ont été rapportées sont au nombre de cent quatre-vingt-quinze, répartis dans différentes régions.

Les savants sont unanimes sur le fait que les principaux juristes parmi ces Compagnons sont les quatre califes bien-guidés :

1. Abou Bakr
2. Omar
3. Othman
4. Ali ibn Abi Talib

Ils considèrent Abou Bakr comme le premier, suivi par Omar, puis Othman, et enfin Ali ibn Abi Talib (qu'Allah soit satisfait d'eux).

Cependant, d'autres Compagnons sont également reconnus pour leur rôle important dans la transmission du fiqh. Par exemple :

- Ibn al-Madini (qu'Allah lui fasse miséricorde) déclare :

« Le fiqh des Compagnons du Messenger d'Allah (paix et bénédictions sur lui) s'est réuni autour de quatre figures principales : Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid ibn Thabit, et Abdullah ibn Abbas. »

- Masruq ibn al-Ajda' élargit ce cercle et mentionne :

« Le fiqh s'est concentré autour de : Omar, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Abbas, et Abou Darda'. »

Ainsi, le fiqh s'est finalement transmis principalement par :

- Omar
- Ali ibn Abi Talib
- Abdullah ibn Mas'ud

(Qu'Allah soit satisfait d'eux)

Ces figures éminentes ont joué un rôle crucial dans la préservation et la transmission de la jurisprudence islamique, en assurant la continuité de la charia après le Prophète (paix et bénédictions sur lui).

## **Les règles dont un étudiant en sciences religieuse a besoin**

Les Compagnons, qu'Allah leur accorde Sa satisfaction, différaient dans leur compréhension de ce qui provenait du Messenger d'Allah, que la prière et la paix soient sur lui, pour des raisons prédestinées. Cela est dû, entre autres, aux lieux où ils se trouvaient.

Certains étaient éloignés du Messenger d'Allah pour des raisons d'intérêt légitime, comme les conquêtes et le djihad, tandis que d'autres œuvraient pour le Messenger d'Allah dans diverses régions, ce qui leur conférait certains mérites. Chacun d'eux avait ainsi son propre mérite et excellence.

Nous discutons ici des questions liées à la jurisprudence, un domaine vaste en termes de classification. Les Compagnons, qu'Allah leur accorde Sa satisfaction, avaient des rôles variés :

- Certains se spécialisaient dans les affaires judiciaires.
- D'autres dans les questions du licite et de l'illicite.
- D'autres encore dans les obligations religieuses et les héritages.

• Ou encore dans les transactions et autres domaines similaires.

Cependant, les savants s'accordent sur le fait que les quatre califes bien guidés occupent une place prééminente dans tous ces domaines :

- Abou Bakr
- Omar
- Othman
- Ali

Certains Compagnons qui les ont suivis sont également éminents dans certains domaines spécifiques. Par exemple, pour les fatwas de manière générale, des Compagnons comme :

- Abdallah ibn Abbas
- Abdallah ibn Mas'oud

**En matière d'exégèse, les éminents sont :**

- Abdallah ibn Mas'oud, suivi par Abdallah ibn Abbas.

Les quatre califes bien guidés ont surpassé tous les autres Compagnons dans cette discipline après le Messenger d'Allah, que la prière et la paix soient sur lui.

**Parmi les juges parmi les Compagnons, six se distinguent :**

1. Omar ibn Al-Khattab
2. Ali ibn Abi Talib
3. Abdallah ibn Mas'oud
4. Zayd ibn Thabit
5. Ubay ibn Ka'b

## 6. Abou Moussa Al-Achari

### **Ils suivaient deux écoles principales :**

• L'école d'Omar ibn Al-Khattab, à laquelle adhéraient également :

- Ibn Mas'oud
- Abou Moussa Al-Achari
- L'école d'Ali ibn Abi Talib, à laquelle se rattachaient :
- Ubay ibn Ka'b
- Zayd ibn Thabit

Ce dernier, Zayd ibn Thabit, avait appris une grande partie de la jurisprudence de Ubay ibn Ka'b, qu'Allah leur accorde Sa satisfaction.

Ces deux écoles constituent des courants dans la magistrature. En étudiant leurs paroles, on remarque des similitudes dans leurs avis juridiques. C'est ce que rapporte Abd Al-Razzaq dans son ouvrage Al-Musannaf à travers Ma'mar ibn Rachid de Qatada ibn Di'ama Al-Sadousi au sujet des juges du Messenger d'Allah, que la prière et la paix soient sur lui.

Quant à la connaissance du licite et de l'illicite, ils différaient aussi. L'examen de ce sujet serait très vaste, mais il existe des principes généraux dans ce domaine qui doivent être établis avant d'entrer dans les écoles des quatre imams, qu'Allah leur accorde Sa miséricorde.

Les savants s'accordent presque tous à dire que Médine est la référence centrale et qu'elle constitue le point de convergence. Ils considèrent que la pratique des gens de Médine est plus forte et plus solide que celle des autres, bien qu'ils diffèrent quant à la valeur de cette pratique comme preuve.

La raison en est que la Loi, en tant que Livre et Sunna, a été révélée par Allah, exalté soit-Il, à Son Prophète à Médine, et que peu de

révélations ont eu lieu en dehors de cela. Certaines sont survenues à La Mecque, d'autres entre les deux villes, ou encore durant certaines expéditions du Prophète, comme celle de Tabouk et d'autres. Cependant, l'ensemble de ce qui est parvenu du Prophète, paix et salut sur lui, en matière de détails concernant le licite et l'illicite, a été transmis à Médine.

De même, ce qui est parvenu du Prophète, paix et salut sur lui, concernant les questions du licite et de l'illicite, ainsi que ce qui a été transmis par les Compagnons, se trouve dans sa majorité à Médine.

C'est pourquoi l'étudiant en science religieuse, s'il souhaite approfondir sa compréhension des questions religieuses, doit connaître les sources des jugements dans la Parole d'Allah. C'est le plus haut degré de la jurisprudence, que d'être éclairé sur les preuves dans le Coran, ce que les savants appellent les versets juridiques dans la Parole d'Allah.

### **La Parole d'Allah, exalté soit-Il, est, comme on le sait, de trois types :**

1. L'unicité, avec ses différentes branches.
2. Le licite et l'illicite.
3. Les récits.

Le licite et l'illicite concernent les questions de jurisprudence ; il est donc nécessaire pour une personne d'être informée des preuves dans la Parole d'Allah. Il n'est pas approprié qu'une personne se réfère à des récits ou à quelque chose attribué au Messenger d'Allah, alors que la preuve est évidente et claire dans la Parole d'Allah, exalté soit-Il. Cette situation représente un manque pour certains savants.

Et Il est bon que l'étudiant en sciences religieuses mentionne certaines preuves tirées de la Sunna, mais il ne doit pas négliger les preuves manifestes de la Parole d'Allah, exalté soit-Il, sauf si la preuve venant du Prophète, paix et salut sur lui, est plus explicite et plus claire à ce sujet.

En effet, il est courant chez les savants de citer les preuves évidentes de la Sunna et d'omettre les passages généraux de la Parole d'Allah, exalté soit-Il, lorsqu'ils peuvent être interprétés de deux manières opposées.

Voici la traduction corrigée avec "Sham" à la place du Levant :

Les ouvrages d'exégèse concernant les versets relatifs aux jugements sont nombreux et plus célèbres que d'autres, et ils sont particulièrement connus parmi les savants des quatre écoles juridiques.

Lorsqu'on dit que l'œuvre la plus forte est celle de Médine, c'est parce que cette pratique a été héritée du Messenger d'Allah, des Compagnons, et du milieu du Prophète, paix et salut sur lui. Leur pratique s'est donc établie à Médine. Une fois qu'une pratique s'enracine dans un lieu, il est difficile d'y introduire des changements ou de la modifier ; même si des avis peuvent varier, la pratique reste constante.

Ainsi, nous disons que la pratique de Médine doit être préférée à d'autres dans de nombreux domaines liés aux jugements, notamment en matière de prière et de questions agricoles, car les habitants de Médine étaient des agriculteurs. De plus, la prière est un acte public, transmis de génération en génération, de sorte qu'il est rare de trouver une Sunna inconnue à Médine en matière de prière, qui serait connue, par exemple, par les habitants de La Mecque, ou ceux d'Irak, de Sham, du Yémen, et autres.

C'est pourquoi il est important pour l'étudiant en sciences religieuses d'avoir une connaissance éclairée de cette école et de bien la comprendre.

C'est pourquoi les imams, qu'Allah leur accorde Sa miséricorde, ont accordé une grande importance à la jurisprudence des gens de Médine. L'imam Malik, en particulier, s'est appliqué à recueillir et à assimiler de manière évidente la pratique des habitants de Médine. L'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, est venu à Médine, où il

a appris auprès de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'auprès d'autres savants. De même, l'imam Ahmad, qu'Allah lui accorde Sa miséricorde, s'est rendu à Médine et a étudié auprès de ses savants.

En ce qui concerne la jurisprudence de la génération qui a suivi celle des Compagnons, qu'Allah leur accorde Sa satisfaction, il est important de comprendre que les jurisconsultes parmi les Tabi'in (les successeurs) ont acquis leur rang et leur statut grâce aux Compagnons, car ils ont hérité de leur savoir. Les Compagnons, qu'Allah leur accorde Sa satisfaction, ont hérité de la science, et plus la transmission de cette science est réduite, plus elle est pure. La science est comparable à l'eau, et ceux qui la portent sont comme des récipients.

Le Prophète, que la prière et la paix soient sur lui, fut le premier récipient à porter cette science, qu'il a transmise aux Compagnons. Ceux-ci l'ont transmise aux Tabi'in, qui l'ont à leur tour transmise aux Tabi' al-Tabi'in (les successeurs des successeurs), et ainsi de suite. À mesure que la transmission augmente, l'impureté peut aussi augmenter. C'est pourquoi il est important de connaître les premières générations, en particulier celles qui sont proches des Compagnons, qu'Allah leur accorde Sa satisfaction.

C'est pourquoi il convient à l'étudiant en science religieuse de s'intéresser à la jurisprudence des successeurs (tâbi'in). La jurisprudence des successeurs fait le lien entre deux époques : celle de la première génération (les Compagnons) et celle des quatre imams. En effet, chacun des quatre imams a pris des enseignements auprès des successeurs, comme l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'Abu Hanifa et l'imam al-Shafi'i, qu'Allah leur fasse miséricorde. Quant à l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a étudié auprès des successeurs des successeurs.

Ainsi, en ce qui concerne cette période, celle des successeurs, il est important pour l'étudiant en science de comprendre les différents niveaux d'érudition qui y prévalaient. Les plus hauts niveaux, sans aucun doute, étaient ceux des savants médinois.

On pourrait même dire que le statut global des savants médinois, à travers toutes les générations de successeurs et de leurs disciples, est supérieur à celui des autres régions, sauf pour la Mecque, et cela en dehors de l'époque des Compagnons, qu'Allah les agrée. Cela est dû au fait que le milieu médinois était généralement fermé sur lui-même et peu influencé par des éléments extérieurs, contrairement à d'autres régions comme le Sham, l'Irak, le Yémen, et autres.

De même, les juristes parmi les Médinois sont ceux qui ont le plus côtoyé les califes bien-guidés. Si l'on dit que les Compagnons, qu'Allah les agrée, sont ceux qui ont transmis la jurisprudence, alors les plus éminents parmi eux sont les quatre califes bien-guidés.

Ainsi, ceux qui ont transmis le plus fidèlement les enseignements des califes bien-guidés sont les gens de Médine, qui ont directement appris des califes bien-guidés. Environ trente juristes médinois ont côtoyé les califes bien-guidés, ou certains d'entre eux."

Quant aux autres régions, on trouve à Bassora environ sept ou huit juristes ayant eu contact avec les califes bien-guidés, à Koufa un nombre similaire, et dans le Sham trois ou quatre. Au Yémen, il n'y a presque personne qui ait côtoyé ou entendu directement les califes bien-guidés. Cela montre la grande valeur des gens de Médine.

L'étudiant en science religieuse devrait donc accorder de l'importance à cela, car c'est une branche de la science qui a été transmise à ces imams. Plus une personne s'éloigne du centre de la foi et de la révélation, plus l'influence de cet héritage s'affaiblit, et elle s'appuie davantage sur l'opinion en raison du manque de preuves.

Ainsi, connaître cette génération, celle des successeurs, leur diversité et leurs spécialisations, donne à l'étudiant en science une capacité à distinguer les points forts. Les juristes, qu'Allah leur fasse miséricorde, dans leur capacité à évaluer les preuves, ne s'appuient pas sur le nombre ou la rareté, mais sur la qualité et la spécialisation.

Par conséquent, il est possible qu'un avis soit soutenu par de nombreux savants citant plusieurs noms, mais que seuls deux, trois

ou quatre savants médinois soutiennent un avis différent. Ces derniers sont généralement privilégiés, car ils se basent soit sur une pratique transmise, soit sur un récit non rapporté par d'autres, ce qui, dans la plupart des cas, est plus solide que les avis des autres.

C'est pourquoi nous disons qu'il convient à l'étudiant en science religieuse de connaître cet héritage. Cela signifie qu'il doit identifier les juristes éminents parmi les savants de Médine, qu'ils fassent partie des sept juristes ou non, comme 'Ubayd Allah, Sulayman ibn Yasar, Kharija, Abu Bakr, ainsi que al-Qasim ibn Muhammad, 'Urwa et Sa'id ibn al-Musayyib. Ce sont les sept grands juristes de Médine, sur qui repose l'évaluation des avis juridiques, bien qu'ils diffèrent également entre eux dans leur spécialisation des divers domaines de la religion. Les champs de la religion sont vastes, et il est difficile pour une personne de maîtriser l'ensemble.

Cependant, on constate que la jurisprudence, dans son ensemble, revient souvent à Sa'id ibn al-Musayyib. Certains peuvent le surpasser dans des questions spécifiques, mais il est certain que Sa'id ibn al-Musayyib est le plus compétent parmi les successeurs en ce qui concerne les contrats et les transactions. D'autres se spécialisent dans certaines questions, comme l'exégèse (tafsir) ou les lois de l'héritage. L'étudiant doit prêter attention à cela, car plus il examine les avis juridiques de ce savant, plus il découvre sa spécialisation dans un domaine précis.

Par exemple, un juriste peut émettre cent avis, dont quatre-vingts ou quatre-vingt-dix concernent la prière, révélant ainsi son expertise et son attention particulière à ce sujet. Cette spécialisation est reconnaissable par l'étude minutieuse, même si les savants ne l'ont pas explicitement mentionnée.

La connaissance de la spécialisation et de son fondement repose sur l'abondance des transmissions dans ce domaine. C'est pourquoi nous disons que l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, est celui des quatre imams qui comprend le mieux la pratique des habitants de Médine ; cela s'explique par le fait qu'il a œuvré avec eux et hérité de leur pratique. Ainsi, il est rare que l'imam Malik, qu'Allah lui fasse

miséricorde, commette une erreur concernant les pratiques rituelles quotidiennes, car ces pratiques se répètent régulièrement.

Cependant, les opinions attribuées à lui et qui contredisent les preuves concernent souvent des pratiques annuelles ou éloignées de lui, comme certains aspects des rites du pèlerinage, notamment en ce qui concerne le fait de marcher d'un pas rapide (raml) et de découvrir l'épaule droite (idhtiba'), ou certaines pratiques annuelles comme le jeûne des six jours de Chawwal et autres jugements religieux.

En ce qui concerne les pratiques quotidiennes, les avis de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, sont plus solides que ceux des autres, car la répétition des actions quotidiennes permet une meilleure clarté. Si une personne ne l'observe pas aujourd'hui, elle le verra demain, surtout en ce qui concerne les questions de prière.

C'est pourquoi le domaine le plus fort dans la jurisprudence de l'imam Malik est celui des pratiques quotidiennes, comme les cinq prières, les prières surérogatoires rattachées et la prière nocturne.

Ensuite viennent les questions de contrats et de transactions, car elles sont visibles dans les interactions entre les gens et sont souvent transmises par voie de pratique plutôt que par texte. Les hadiths rapportés par l'imam Ahmad et l'imam al-Shafi'i, qu'Allah leur fasse miséricorde, sont plus nombreux que ceux rapportés par l'imam Malik, bien que ce dernier soit à Médine, la ville du Messenger d'Allah, paix et bénédictions sur lui, car l'imam Malik a renforcé l'importance de la pratique comme explication et clarification du texte et s'est basé sur celle-ci.

Cela ne signifie pas que l'imam Malik avait moins de textes à sa disposition que les autres, mais il se contentait des évidences claires dans ce domaine. C'est pourquoi nous disons qu'il est approprié pour une personne de s'intéresser à la jurisprudence de l'imam Malik en suivant cette logique.

# ÉCOLE DE L'IMAM MÂLIK IBN ANAS

Nous commençons par la première de ces écoles, qui est l'école de Médine, et elle débute avec l'imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde :

La première école est celle de l'imam Mâlik ibn Anas ibn Abî 'Âmir al-Asbahî, qui est l'imam des habitants de Médine. L'imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rassemblé et assimilé la jurisprudence des gens de Médine, et il n'a presque pas quitté Médine pour acquérir son savoir. Contrairement à d'autres savants qui ont acquis des connaissances à Médine et ailleurs, voyageant à Médine ainsi qu'en d'autres lieux, comme l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que l'imam al-Shâfi'î et Abû Hanîfa, qu'Allah leur fasse miséricorde.

## **La dépendance de l'imam Mâlik dans son école de jurisprudence sur la pratique des habitants de Médine**

L'imam Mâlik a acquis la science auprès des juristes de Médine et s'est concentré sur les traditions transmises et les pratiques rapportées par les éminents imams dans ce domaine.

C'est en se basant sur cela que l'imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rédigé son livre "Al-Muwatta". Il s'appuyait principalement sur les pratiques (amal) et renforçait ces pratiques par des preuves. Rarement l'imam Mâlik abandonnait la pratique, sauf dans quelques cas où il laissait de côté la pratique des habitants de Médine pour suivre un texte clair. Ibn 'Abd al-Barr a mentionné ces rares exceptions dans son ouvrage "Al-Istidhkâr". Autrement, le principe de base chez Mâlik est de ne pas s'écarter de cette pratique.

Ainsi, l'imam Mâlik, qui s'appuyait sur la pratique de Médine comme base, utilisait les textes pour la confirmer. On constate que l'imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde, est celui des quatre imams qui

possède le plus de principes. Les principes de l'imam Mâlik sont plus nombreux que ceux des autres. Pourquoi ? Parce qu'il s'appuyait sur la base des pratiques des habitants de Médine, et cette base repose sur d'autres fondements : le Coran et la Sunnah, suivis par le consensus (ijma), puis l'analogie (qiyâs), et ensuite ce qui concerne l'istishab (la présomption de continuité) et les intérêts publics non spécifiés (masalih mursalah).

Après cela, il prenait également en compte les pratiques des Compagnons du Messager d'Allah (paix et bénédictions sur lui) ainsi que la règle de la prévention des moyens (sadd adh-dharâ'i) et d'autres principes.

Ainsi, il considère que la pratique de Médine repose sur ces bases. Cela explique pourquoi le nombre de ses principes est si élevé, au point qu'il a été dit que les principes de l'imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde, sont plus nombreux que ceux des quatre imams réunis.

Bien que cette affirmation puisse être sujette à discussion, elle montre bien que l'imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a accordé une grande attention aux principes, même s'il ne les a pas toujours explicitement formulés, mais les a appliqués dans ses pratiques.

## **Le statut du Muwatta' de l'imam Mâlik parmi les livres de hadith**

L'imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rédigé son livre Al-Muwatta' et a acquis la jurisprudence auprès des imams des habitants de Médine. Certains d'entre eux lui ont transmis directement leur savoir, tandis que d'autres lui l'ont transmis par l'intermédiaire d'autres personnes. Ces imams incluent les sept juristes de Médine, déjà mentionnés précédemment.

L'imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde, s'est appliqué à assimiler cette jurisprudence et à la diffuser, en la consignait dans son livre Al-Muwatta'. Dans son Muwatta', il a rassemblé des hadiths marfou'

(transmis avec une chaîne de narration remontant jusqu'au Prophète) et des hadiths mawqouf (arrêtés aux Compagnons).

L'ensemble de ce qui se trouve dans Al-Muwatta' est authentique, et en termes d'authenticité et de pureté, il est supérieur aux Sahihayn (les recueils de Boukhari et Muslim). Cependant, les savants se sont davantage tournés vers les Sahihayn pour plusieurs raisons, dont le fait que les hadiths marfou' dans Al-Muwatta' sont peu nombreux, tandis que ceux dans les Sahihayn sont très nombreux. En outre, il existe de nombreux chapitres que l'imam Mâlik n'a pas traités, et les hadiths qu'il n'a pas mentionnés sont rassemblés dans les livres de Boukhari et Muslim, qui sont devenus célèbres et sont considérés comme les ouvrages les plus authentiques après le Livre d'Allah.

Les savants sont en désaccord quant au statut de l'ouvrage de l'imam Mâlik. Certains considèrent que Al-Muwatta' n'est pas exclusivement composé de hadiths marfou' ; il inclut également des hadiths mawqouf et des avis juridiques. Ainsi, certains savants affirment que les livres les plus authentiques après la Parole d'Allah sont les Sahih de Boukhari et Muslim, car ils contiennent uniquement des révélations. Quant à l'imam Mâlik, son Muwatta' est un mélange de ces différents types de sources.

## **Les différentes versions des transmissions rapportées de l'imam Mâlik**

L'imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans sa jurisprudence et ses opinions, avait des avis bien définis, et il est celui des quatre imams qui a le moins grand nombre d'opinions.

L'imam ayant le plus grand nombre d'opinions est l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, suivi par Abû Hanîfa. La raison pour laquelle les avis de l'imam Mâlik sont peu nombreux est qu'il se basait sur les opinions déjà établies et ne les remettait pas souvent en question, car il résidait dans la ville du Prophète, où il pouvait apprendre auprès des juristes locaux. Il n'a pas voyagé pour chercher la science ailleurs, se contentant de celle de sa ville. Cela a contribué à la stabilité de ses opinions.

Contrairement à d'autres imams qui vivaient loin de Médine et qui ont acquis des connaissances dans plusieurs régions, rencontrant de nombreux visiteurs et bénéficiant de nouvelles sources de textes, l'imam Mâlik restait à Médine. De plus, les nawâzil (nouveaux sujets pour lesquels il n'existe pas de révélation) étaient moins nombreux à Médine que dans d'autres régions comme Bassora et Koufa, où les nouvelles questions liées aux transactions, à l'héritage, au jihad, aux peines légales et aux sanctions étaient plus fréquentes, en raison des péchés et des actes de désobéissance qui survenaient souvent dans les grandes villes de l'Islam.

C'est pourquoi les opinions rapportées de l'imam Mâlik concernent principalement des questions générales.

L'imam Mâlik, qu'Allah lui fasse miséricorde, est celui des imams dont les opinions rapportées sont les moins nombreuses. Ainsi, si l'on cherche à trouver deux avis différents de sa part sur une même question, il est rare d'en trouver plus que cela, contrairement à d'autres imams qui peuvent avoir deux, trois, voire plus d'opinions sur une même question.

Quant à l'imam Mâlik, la majorité de ses avis se limite à une seule opinion, bien qu'il ait parfois deux opinions sur certains sujets.

## **Les sources des avis et des paroles de l'imam Malik**

L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a transmis son madhhab (école de pensée) à ses disciples : certains ont appris de lui à travers al-Muwatta', tandis que d'autres ont reçu ses avis en dehors de ce recueil.

Nous en reparlerons. Cependant, pour l'étudiant en science religieuse qui souhaite comprendre la jurisprudence de l'imam Malik, il est nécessaire de progresser en se familiarisant avec la pratique des gens de Médine, en suivant la chaîne de transmission déjà mentionnée.

Premièrement : en connaissant les juristes de Médine, notamment les sept juristes (fuqaha al-madina) et d'autres, car ils ont eu une influence sur l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde.

De même, il est important de connaître les maîtres qui ont directement influencé l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils sont nombreux, mais les plus éminents parmi eux sont Rabi'a ibn Abi Abd al-Rahman (surnommé Rabi'a al-Ra'y) et Kharija. Ce sont ceux qui ont exercé la plus grande influence sur l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde.

Lorsque l'imam Malik dit "sur cette pratique de Médine", il fait référence à ce que suivaient :

- Rabi'a
- Kharija

Ces deux érudits suivaient la pratique collective des juristes de Médine.

Pour comprendre l'opinion de l'imam Malik, il est important d'examiner ses paroles. En cas de divergence dans ses avis, on peut se référer aux opinions de ses maîtres, qui sont rapportées dans plusieurs recueils :

1. Recueils de traditions (Athar)
  - al-Musannaf d'Ibn Abi Shayba
  - al-Musannaf d'Abd al-Razzaq
  - Ma'rifat al-Sunan wa al-Athar d'al-Bayhaqi
  - al-Umm d'al-Shafi'i
2. Questions d'imam Ahmad
  - Les questions (masail) rapportées par ses élèves, telles que :
    - Masail Ibn Hani'
    - Masail Salih
    - Masail Abd Allah
    - Masail Hanbal

- Masail al-Athram
- Autres questions comme Masail Fadl ibn Ziyad

Autres ouvrages de référence contenant les récits des juristes de Médine et d'ailleurs :

- Ouvrages de Abu Bakr ibn al-Mundhir
- al-Awsat
- al-Ishraf
- Ouvrages sur les divergences d'opinions de l'imam al-Shafi'i
- Ouvrages d'Ibn Abd al-Barr
- al-Tamhid
- al-Istidhkar

Livres de tafsir (exégèse) qui traitent des versets relatifs aux jugements et qui transmettent les avis des juristes de Médine et d'autres :

1. Tafsir
  - Tafsir d'Ibn Jarir al-Tabari
  - Tafsir d'Abd ibn Humayd
  - Tafsir d'Ibn al-Mundhir
2. Ahkam al-Qur'an
  - d'al-Shafi'i
3. Autres tafsirs centrés sur les traditions
  - Tafsir d'al-Baghawi
  - Tafsir d'Ibn Abi Hatim

Ces ouvrages se concentrent sur les traditions et le fiqh des premiers juristes, offrant une vue d'ensemble sur la pratique et la jurisprudence des anciens érudits de Médine et d'ailleurs.

Comment déterminer l'opinion prépondérante parmi les avis de l'imam Malik lorsque les récits sont multiples

Ainsi, il est important pour l'étudiant en sciences religieuses de connaître l'école de pensée dont l'imam Malik a hérité pour pouvoir privilégier l'un de ses avis sur un autre.

Il existe une méthode de pondération, répandue chez la plupart des savants postérieurs, pour déterminer l'opinion la plus solide de l'imam Malik. Cette méthode consiste à privilégier l'un de ses avis en disant : « C'est l'opinion la plus authentique de l'imam Malik », en se basant sur la solidité de la preuve qui la soutient.

Il se peut que cette preuve n'ait pas été disponible à Médine, qu'elle n'ait pas été connue de l'imam Malik, ou qu'elle n'ait pas été vérifiée. Cela devient alors un critère pour privilégier l'un des deux avis.

Nous disons que, dans notre pondération des avis de l'imam Malik, nous ne cherchons pas à privilégier ce qui est vrai en soi, mais plutôt ce qui est le plus authentique d'après lui.

Privilégier l'opinion la plus authentique de l'imam Malik ne signifie donc pas forcément privilégier l'opinion correcte. Il est donc nécessaire pour l'étudiant de faire la distinction entre ces deux notions.

L'un des critères de pondération les plus importants dans les avis de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, est de se baser sur ce que l'imam Malik a lui-même écrit de sa main.

Ce qu'il a écrit de sa main, c'est son livre al-Muwatta', qui est la référence principale pour connaître ses avis.

Que tire-t-on de al-Muwatta' de l'imam Malik ? On en tire son discours explicite et implicite : ce qui est explicite dans les paroles de

l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est ce qu'il a clairement énoncé parmi ses avis.

Quant à l'implicite, cela ouvre un vaste champ d'interprétation, sur lequel les juristes s'appuient dans les chapitres sur les textes, qu'il s'agisse de l'apparence du texte, de son énoncé, de sa signification ou de son implication et de l'indication du discours, entre autres.

Cependant, ici, nous nous concentrons sur l'implicite. Ainsi, ce que l'imam Malik a mentionné dans al-Muwatta' sous forme de texte transmis ou de parole rapportée à un poids particulier.

Lorsqu'il existe deux opinions attribuées à l'imam Malik et que l'une d'elles est soutenue par une preuve mentionnée dans al-Muwatta', alors cette preuve constitue un critère de préférence en faveur de cet avis.

C'est pourquoi nous disons que l'imam Malik inclus dans al-Muwatta' les preuves qu'il considère valides, même si elles ne correspondent pas à un avis donné. Cela permet à l'étudiant en sciences religieuses de privilégier un avis de Malik en se basant sur la preuve qu'il a mentionnée dans al-Muwatta'.

Ensuite, vient le niveau de ce qui a été rapporté de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, parmi les récits transmis de lui.

## **Les écoles qui se sont consacrées à la transmission du madhhab de l'imam Malik**

Les disciples de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, sont répartis en plusieurs groupes. Les deux écoles les plus célèbres de l'école de l'imam Malik sont : la première, l'école des Médinois, et la deuxième, l'école des Égyptiens.

Il existe également une troisième école, l'école des Maghrébins, qui englobe l'Afrique du Nord, puis al-Andalus, ainsi que les autres régions qui en découlent dans les pays du Maghreb. Nous reviendrons sur ce point.

L'école de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, à Médine est la plus forte des écoles. Pourquoi ? Parce qu'elle est celle qui a le plus longtemps transmis les enseignements de l'imam Malik et en a conservé la plus grande quantité.

Cependant, les récits transmis par les disciples de l'imam Malik à Médine sont moins nombreux que ceux de ses disciples en Égypte, car les disciples de l'imam Malik en Égypte ont consigné ses avis et ses fatwas, contrairement à ses disciples médinois qui, bien qu'ils aient transmis certains de ses enseignements, n'ont pas consigné ses paroles de la même manière.

Ainsi, l'école des Égyptiens s'est répandue et a surpassé celle des Médinois par l'abondance de ce qui a été rapporté. Parmi les ouvrages célèbres de cette école figure al-Mudawwana, qui rassemble les récits attribués à l'imam Malik.

### **Compilation de al-Mudawwana :**

- L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, n'a pas écrit lui-même al-Mudawwana.
- Ce recueil est une compilation de questions et de fatwas attribuées à l'imam Malik.

Chaîne de transmission de al-Mudawwana :

1. Abd al-Rahman ibn al-Qasim
  - Il a entendu les enseignements de l'imam Malik et les a transmis.
2. Abd al-Salam ibn Sa'id ibn Habib (connu sous le nom de Sahnun)
  - Abd al-Rahman ibn al-Qasim a transmis ces enseignements à Sahnun.
  - Sahnun a ensuite recueilli et consigné les récits d'Abd al-Rahman ibn al-Qasim, basés sur ce qu'il avait entendu de l'imam Malik.

## **Conseil pour l'étudiant en sciences religieuses :**

- Pour connaître l'opinion la plus prépondérante et la plus précise dans les avis de l'imam Malik, l'étudiant doit distinguer entre les deux écoles de ses disciples à Médine.

- Importance des disciples de Médine :

Ceux qui sont restés à Médine ont une connaissance plus précise des paroles de l'imam Malik, ce qui en fait une source plus fiable pour comprendre ses avis authentiques.

Cette structure facilite la compréhension de la transmission des enseignements de l'imam Malik et l'importance de distinguer les sources dans l'étude de son madhhab.

Il y a certains imams qui ont d'abord suivi l'école de l'imam Malik, puis ont fondé une nouvelle école. Parmi eux se trouvent ses disciples, comme Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, sur qui nous reviendrons, si Allah le permet.

Ensuite, si l'on ne trouve pas de critères de pondération parmi les disciples de l'imam Malik à Médine, il convient de se référer aux avis de ses disciples en Égypte.

## **Les disciples de l'imam Malik en Égypte**

Les premiers à avoir transmis la jurisprudence de l'imam Malik en Égypte furent :

- Abd al-Rahim ibn Khalid
- Uthman ibn al-Hakam

Ces premiers disciples ont transmis une petite partie de l'enseignement de l'imam Malik, mais sans la consigner par écrit.

Ensuite, parmi ceux qui ont étudié auprès de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, on trouve :

- Abd Allah ibn Wahb al-Misri

- Abd al-Rahman ibn al-Qasim
- Ashhab ibn Abd al-Aziz
- Asbagh
- Muhammad ibn Abd Allah ibn al-Hakam et son père Abd Allah ibn al-Hakam

## **Ces derniers sont les disciples les plus connus de l'imam Malik en Égypte.**

Les figures les plus célèbres parmi eux :

- Abd Allah ibn Wahb
- Abd al-Rahman ibn al-Qasim

Ces deux érudits sont les piliers de l'école malékite en Égypte, et ce sont eux qui ont largement diffusé les enseignements de l'imam Malik en Égypte. À cette époque, on ne suivait en Égypte que les avis de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde.

Abdallah ibn Wahb et Abd al-Rahman ibn al-Qasim ont appris directement de l'imam Malik, mais également par l'intermédiaire de certains de ses disciples, qui étaient venus avant eux en Égypte avant de se rendre auprès de lui à Médine pour étudier. Abd al-Rahman ibn al-Qasim a appris davantage de l'imam Malik qu'Abdallah ibn Wahb, car il est resté plus longtemps auprès de lui, acquérant ainsi davantage de connaissances en jurisprudence.

Quant à Abdallah ibn Wahb, il a surtout appris le hadith. C'est pourquoi Abdallah ibn Wahb est décrit comme un savant, tandis qu'Abd al-Rahman ibn al-Qasim est décrit comme un juriste.

La rencontre entre Abd al-Rahman ibn al-Qasim et l'imam Malik a abouti à la compilation du livre « Al-Mudawwana », que Sahnun a rédigé (qu'Allah lui fasse miséricorde). Ce recueil contient un ensemble de questions posées par Abd al-Rahman ibn al-Qasim à l'imam Malik (qu'Allah lui fasse miséricorde).

Ainsi, lorsqu'il existe deux avis de l'imam Malik – l'un transmis à Médine par ses compagnons de Médine, et l'autre transmis par ses élèves en Égypte – la préférence est donnée à ce qu'il a dit à Médine.

Cela s'explique par plusieurs raisons, notamment le fait que les gens de Médine sont restés plus longtemps auprès de l'imam Malik et connaissent mieux son opinion. Quant aux étudiants venant de l'extérieur, ils apprenaient de l'imam Malik dans le cadre de visites ponctuelles.

## **La présentation du livre Al-Mudawwana en jurisprudence malékite.**

Al-Mudawwana de l'imam Malik est le recueil le plus complet de jurisprudence dans l'école de l'imam Malik, basé directement sur ses enseignements juridiques. Elle est comparable au livre Al-Umm de l'imam al-Shafi'i (qu'Allah lui fasse miséricorde).

Cependant, il existe une différence notable : l'imam al-Shafi'i a rédigé Al-Umm lui-même ou l'a dicté directement, alors que Al-Mudawwana a été compilée à partir des enseignements de l'imam Malik sans qu'il ait nécessairement su qu'elle deviendrait un ouvrage organisé après lui dans la forme que nous connaissons aujourd'hui, contrairement à Al-Umm. Al-Mudawwana est ainsi devenue la référence principale.

Al-Mudawwana est devenue la référence principale de la jurisprudence malékite, et c'est sur elle que se sont développés les ouvrages de l'école malékite au fil des siècles. Les savants malékites ont étudié, analysé, commenté, clarifié, détaillé et justifié les enseignements contenus dans Al-Mudawwana. Même les résumés les plus populaires dans l'école malékite, comme le célèbre Mukhtasar de Khalil, trouvent leur origine dans Al-Mudawwana.

L'auteur de Al-Mudawwana, Sahnun, est d'ailleurs surnommé "le petit Malik" en raison de l'importance de son travail dans la préservation de la jurisprudence de l'imam Malik.

Par exemple, le Mukhtasar de Khalil est un résumé du Mukhtasar d'Ibn al-Hajib, qui lui-même est dérivé du Mukhtasar de la Mudawwana par Al-Baradaï. Ce dernier l'a extrait de la version épurée de Al-Mudawwana par Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, lequel s'est inspiré de Al-Mudawwana. L'origine de tous ces ouvrages reste donc Al-Mudawwana, qui est la source ultime.

## **La distinction entre l'école de l'imam Malik et les avis formulés par ses disciples sur la base de ses principes.**

Il est important de comprendre que, pour un étudiant en sciences religieuses, chercher à connaître l'opinion de l'imam Malik est une chose, tandis que chercher à connaître l'avis de ses disciples en est une autre. Les disciples de l'imam Malik ont étendu la transmission de sa jurisprudence en formulant des avis sur certaines questions en se basant sur ses principes généraux.

Ces principes incluent, entre autres, les pratiques des habitants de Médine et les enseignements de certains érudits connus pour leurs avis juridiques. Dans certains cas, des avis ont été transmis dans des questions pour lesquelles l'imam Malik n'a pas laissé de position explicite dans Al-Mudawwana, et d'autres avis lui ont été attribués, même si ceux-ci n'ont pas forcément été directement exprimés par lui.

Il est donc nécessaire de différencier l'avis précis de l'imam Malik de l'école malékite en général. L'opinion de l'imam Malik peut être identifiée en examinant les pratiques des habitants de Médine, ses déclarations dans Al-Muwatta' et Al-Mudawwana, ainsi que ses principes et fondements mentionnés plus haut. Ces avis peuvent être confirmés en tenant compte des opinions des sept juristes de Médine.

Quant aux livres compilés plus tard, Al-Mudawwana reste la source principale dans cette école. Parmi les ouvrages qui en sont directement dérivés, il existe onze résumés de Al-Mudawwana, dont les plus célèbres sont ceux d'Al-Baradaï et d'Ibn Abi Zaminin.

Le résumé d'Ibn Abi Zaminin est particulièrement réputé ; le juge Iyad a même affirmé qu'il s'agit du résumé le plus solide et le plus précis selon l'unanimité des savants malékites.

## **L'attention portée par les Malékites à Al-Mudawwana à travers les commentaires et les résumés.**

Au fil du temps, des érudits ont porté une grande attention à Al-Mudawwana, soit en la commentant, soit en la résumant, comme cela se fait avec de nombreux ouvrages. Certains se sont consacrés à l'explication, tandis que d'autres ont préféré en faire des résumés.

Le meilleur de ces commentaires est Al-Bayan wa al-Tahsil, qui est une explication de Al-Mudawwana de l'imam Malik. L'auteur y présente les passages de Al-Mudawwana, puis les explique, avec une introduction qu'il a nommée Al-Muqaddimat, où il aborde plusieurs principes, la méthodologie et quelques discussions sur des questions de jurisprudence.

### **Parmi ceux qui ont résumé Al-Mudawwana, les trois plus connus sont**

Le Mukhtasar d'Ibn al-Hajib, basé sur le résumé d'Al-Baradai.

Ce dernier aurait soit pris sa base dans Al-Risala, soit directement dans Al-Mudawwana. Le Mukhtasar d'Ibn al-Hajib a ensuite inspiré le Mukhtasar de Khalil, que les Maghrébins appellent Mukhtasar Sidi Khalil par respect. Ensuite, vient le texte d'Ibn Ashir. Ces trois résumés sont parmi les plus célèbres du madhhab malékite.

Il est important de noter que, bien que certains étudiants en sciences religieuses se concentrent sur ces résumés, il est recommandé, pour ceux qui ont l'ambition et la motivation, de retourner à l'ouvrage original, car ces résumés renvoient tous à Al-Mudawwana comme source de base.

En effet, certains savants malékites disent que ces résumés peuvent être si condensés qu'il est difficile de comprendre l'intention de l'auteur. Al-Hajwi, un érudit malékite, a dit qu'Al-Mudawwana est

claire d'elle-même et ne nécessite pas d'explication, contrairement au Mukhtasar de Khalil, qui est parfois difficile à comprendre et dont l'intention n'est pas toujours évidente.

Al-Mudawwana est composée de trois volumes, tandis que le Mukhtasar de Khalil nécessite six volumes d'explications d'al-Zurqani et huit volumes de commentaires d'al-Rahouni pour être pleinement compris. Ainsi, ceux qui cherchent une étude approfondie trouveront Al-Mudawwana plus accessible que certains résumés.

Le texte Al-Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani suit ces ouvrages en précision et en rigueur. Parmi les Malékites, certains privilégient Mukhtasar de Khalil, en particulier parmi les générations récentes.

Certains, comme l'imam Laqani, disent même : « Nous sommes des "Khaliliens" ; si Khalil s'égare, nous nous égarons. » Cette attitude montre une forme d'attachement rigide qui ne suit pas nécessairement l'esprit de recherche du bien-fondé, car l'imam Malik, tout comme l'imam Ahmad, a déconseillé de suivre aveuglément ses avis.

L'imam Ahmad a dit : « Ne me suivez pas, ni Malik, ni al-Shafi'i, ni al-Awza'i, ni al-Thawri, mais prenez des enseignements du Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui). » De même, l'imam Malik a dit : « Chacun peut voir ses paroles acceptées ou rejetées, excepté celles de cet homme-là » (en parlant du Prophète, paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Malik disait également : « Nous ne faisons que supposer sans certitude » en parlant des sujets pour lesquels il n'y a pas de texte explicite.

L'imam Abu Hanifa et l'imam al-Shafi'i ont également mis en garde leurs disciples contre le fait de les imiter aveuglément. Cependant, malgré ces avertissements, les disciples de chaque école ont souvent continué à suivre les enseignements de leurs maîtres.

C'est pourquoi il est conseillé aux étudiants en sciences religieuses de se concentrer sur la recherche de preuves.

## Les ouvrages les plus importants dans l'école malékite

Ces ouvrages dans l'école de l'imam Malik (qu'Allah lui fasse miséricorde) varient en précision et en autorité, de Al-Mudawwana aux résumés, en passant par des livres qui se sont consacrés aux branches du madhhab malékite. Parmi les livres les plus importants, on peut citer Al-Dhakhira de l'imam Al-Qarafi (qu'Allah lui fasse miséricorde).

Al-Qarafi a rassemblé dans cet ouvrage ce qui était reconnu parmi les savants orientaux et maghrébins de l'école malékite, faisant de Al-Dhakhira une référence. Les Malékites le considèrent comme celui qui a clarifié et affiné le madhhab, certains le comparant même à Ibn Taymiyya pour le madhhab de l'imam Ahmad, car Al-Qarafi y fait preuve d'objectivité et ramène les questions à leurs fondements de manière précise.

Dans Al-Dhakhira, Al-Qarafi s'appuie sur plusieurs ouvrages majeurs :

1. Al-Mudawwana de l'imam Malik, qui est la base de son œuvre.
2. Al-Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani.
3. Al-Tafri' d'Ibn al-Jallab, un ouvrage précieux pour les Malékites.
4. Al-Talqin d'Abd al-Wahhab al-Qadi. Chez les Malékites, « al-Qadi » fait généralement référence à Abd al-Wahhab al-Qadi al-Taghlibi.
5. Al-Jawahir al-Thamina fi 'Ilm Imam al-Madina de Ibn Najm, également appelé Ibn Shas.

Ces cinq livres sont intégrés dans Al-Dhakhira, en faisant une référence pour les Malékites dans ces questions.

Ainsi, un étudiant souhaitant approfondir la jurisprudence malékite devrait consulter Al-Dhakhira de l'imam Al-Qarafi, qui rassemble les avis de ces savants et intègre aussi les fondements et les règles

juridiques, car Al-Qarafi n'est pas seulement un juriste, mais aussi un spécialiste des fondements du droit (usul).

Contrairement à beaucoup de juristes focalisés sur les branches (furu'), il donne une grande importance aux principes fondamentaux.

L'importance accordée par les Malékites aux preuves des branches du madhhab.

L'une des difficultés pour bien comprendre le madhhab malékite est que celui-ci est le moins des quatre écoles à accorder de l'importance aux preuves détaillant leurs branches (furu') – cela concerne surtout les savants postérieurs.

À l'origine, l'école de l'imam Malik était très attentive aux preuves, et cette tendance s'est maintenue avec des érudits comme Ibn Abd al-Barr, à travers des ouvrages célèbres tels que Al-Istidhkar et Al-Tamhid. Cependant, au fil du temps, cette attention aux preuves a diminué, en particulier à l'époque récente.

Certains érudits tardifs ont tenté de compiler ces preuves, comme Ahmad ibn al-Siddiq al-Ghumari dans son ouvrage Adillat al-Salik. Cependant, ce livre et d'autres similaires souffrent d'une grande insuffisance : il est difficile de trouver dans les ouvrages malékites plus du quart des preuves recherchées, et les ouvrages se concentrant sur cela restent rares.

Pour pallier cela, les étudiants peuvent consulter les preuves tirées des autres écoles et les appliquer aux branches du madhhab malékite. Toutefois, cela pose des problèmes : certains ouvrages récents présentent des preuves en faveur de l'opinion de l'imam Malik, mais celles-ci ne sont pas les siennes.

Cela peut donner une impression de faiblesse des preuves malékites, alors que cela ne reflète pas réellement la position des premiers érudits malékites.

Il est donc essentiel de distinguer les preuves données par les adeptes du madhhab malékite des preuves ajoutées plus tard par des auteurs extérieurs au madhhab. Pour éviter toute confusion, les

étudiants devraient dire qu'une preuve soutient une opinion plutôt que de l'attribuer directement aux Malékites.

### **Le livre le plus accessible dans l'école malékite**

Le texte le plus facile dans l'école malékite est Al-Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, en raison de la simplicité de son langage et de sa proximité avec les opinions de l'imam Malik ainsi qu'avec la source principale qu'est Al-Mudawwana. Cependant, Al-Risala contient certaines questions qui divergent des positions explicites de l'imam Malik (qu'Allah lui fasse miséricorde).

Ce point a été clarifié par un commentateur dans son ouvrage Tahrir al-Maqala fi Sharh al-Risala, où il souligne, dans ses explications, les divergences d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani par rapport aux positions établies de l'imam Malik dans son ouvrage célèbre au sein du madhhab malékite.

## **L'école de l'imam al-Shafi'i**

La deuxième école est l'école de l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde.

## **L'imam al-Shafi'i a exercé une influence sur l'imam Malik.**

Il est connu que :

- L'imam Malik faisait partie des maîtres de l'imam al-Shafi'i.
- L'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, était parmi les élèves d'al-Shafi'i.

## **Les quatre imams se sont rencontrés de la manière suivante :**

1. L'imam Malik a rencontré al-Shafi'i.
2. L'imam Ahmad a également rencontré al-Shafi'i.

En revanche :

- Abu Hanifa n'a pas été rencontré par al-Shafi'i ni par l'imam Ahmad.

Concernant une éventuelle rencontre entre l'imam Malik et Abu Hanifa, les avis divergent :

- Certains affirment qu'ils se sont rencontrés.
- D'autres soutiennent qu'ils ne se sont pas rencontrés.

Il est rapporté que l'imam Malik aurait rencontré Ibrahim ibn Tuhman, qui lui aurait transmis les paroles d'Abu Hanifa.

Selon certains savants, Ibrahim ibn Tuhman aurait ainsi servi d'intermédiaire entre eux.

C'est pourquoi l'influence de l'imam Malik sur l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, est apparue clairement, tandis qu'il n'a pas exercé d'influence notable sur Abu Hanifa ni directement sur l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde. En effet, l'imam al-Shafi'i était le maître de l'imam Ahmad, et Malik était le maître de l'imam al-Shafi'i.

L'imam al-Shafi'i a commencé son apprentissage du fiqh à La Mecque auprès de son maître Muslim ibn Khalid al-Zanji. C'est là qu'il

a reçu sa première formation juridique, a grandi après avoir atteint l'âge adulte, et a été autorisé à enseigner. Il a ainsi débuté son enseignement à La Mecque.

Cette école de l'imam Malik est rarement mentionnée par ceux qui parlent de l'école juridique de l'imam al-Shafi'i, car ce dernier n'a pas consigné les opinions de Malik à La Mecque. Ces opinions sont restées cachées et ont fini par disparaître. De plus, l'imam al-Shafi'i était encore jeune à cette époque, et ses propos n'ont pas été enregistrés.

## **L'imam al-Shafi'i a voyagé dans différents pays pour rechercher le savoir.**

Par la suite, l'imam al-Shafi'i se rendit au Yémen, où il poursuivit ses études et apprit également auprès de certains de ses juristes. Cependant, il fut capturé au Yémen et emmené prisonnier à Bagdad, en raison de dénonciations de certains détracteurs.

À Bagdad, il rencontra Muhammad ibn al-Hasan en Irak, avec qui il eut des discussions et des débats. Toutefois, il ne rencontra pas Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les échanges eurent lieu entre lui et Muhammad ibn al-Hasan.

L'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, eut des séances d'enseignement en Irak, mais il y resta peu de temps. Par la suite, il se rendit à La Mecque, où il s'établit pendant environ dix ans.

### **Le retour en Irak et le départ en Égypte**

L'imam al-Shafi'i retourna ensuite en Irak, où il séjourna brièvement, avant de partir pour l'Égypte. Il y demeura pendant cinq ans. Sa période en Égypte, bien que courte, fut la plus brillante de ses écoles.

En effet, il arriva en Égypte à un moment où cette région avait un grand besoin d'une école qui s'appuie sur les preuves textuelles (ad-dalil). Les disciples de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui étaient venus de Médine pour s'établir en Égypte, avaient

apporté les opinions de l'imam Malik, mais sans les preuves qui les soutenaient.

## **L'influence de l'imam al-Shafi'i en Égypte**

L'arrivée de l'imam al-Shafi'i en Égypte marqua un tournant, car il faisait partie de ceux qui portaient à la fois les opinions et les preuves. Cela lui permit d'avoir une forte influence en Égypte. Parmi les disciples de l'imam Malik en Égypte, on comptait :

- Abdallah ibn Wahb,
- Abdul Rahman ibn al-Qasim,
- Ashhab ibn Abdul Aziz,
- Asbagh ibn al-Qasim,
- Abdallah ibn al-Hakam,
- Muhammad ibn Abdallah ibn al-Hakam,

et d'autres qui avaient appris le fiqh (jurisprudence) mais ne maîtrisaient pas toujours les preuves nécessaires pour appuyer leurs fatwas.

## **Les limites des disciples de Malik en Égypte**

La plupart de ces disciples transmettaient les fatwas de l'imam Malik sans apporter les preuves qui les justifiaient. Ils éprouvaient également des difficultés à résoudre les nouveaux cas juridiques (nawazil). Parmi eux :

- Abdul Rahman ibn al-Qasim était le plus savant en fiqh et le plus fidèle dans sa transmission des enseignements de l'imam Malik.
- Abdallah ibn Wahb était le plus compétent en matière de hadith, mais il se limitait à transmettre les hadiths qu'il connaissait.

## **Le rôle central de l'imam al-Shafi'i**

Lorsque l'imam al-Shafi'i arriva en Égypte, il portait à la fois le fiqh (jurisprudence) et le hadith (tradition prophétique). Sa méthode devint rapidement célèbre. Il était connu pour avoir étudié auprès de l'imam Malik, et les gens lui posaient des questions sur les opinions de ce dernier.

Il répondait alors en apportant des preuves, parfois en confirmant les positions de l'imam Malik et parfois en s'y opposant.

Les fondements sur lesquels l'imam al-Shafi'i s'est appuyé dans son école juridique :

## **L'émergence de l'école de l'imam al-Shafi'i**

L'école de l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, s'est distinguée par :

- La rédaction de nombreuses œuvres méthodologiques et juridiques.
- Une grande précision dans ses fondements et principes juridiques.

Il a exposé ses fondements dans son célèbre ouvrage Ar-Risala, en s'appuyant sur :

1. Le Coran.
2. La Sunna.
3. Le consensus (Ijma').
4. Le raisonnement par analogie (Qiyas).

Son attachement aux compagnons du Prophète ﷺ

L'imam al-Shafi'i a également souligné un point essentiel :

- Son école repose sur les avis des compagnons du Prophète ﷺ.

- Si une opinion d'un compagnon était connue et qu'aucun autre compagnon ne la contredisait, il déclarait :

“Nous la suivons.”

Il affirmait aussi à leur sujet :

- “Ils nous surpassent dans tous les domaines : la science, l'effort d'interprétation (Ijtihad) et le mérite.”

- Il les plaçait au-dessus de lui dans tous les aspects.

Extrait de Ar-Risala

Dans Ar-Risala, il a précisé :

- Lorsqu'un compagnon exprimait une opinion sans opposition connue, il fallait la suivre.

- Il déclarait également :

“Nous nous y conformons, et l'avis d'un seul compagnon nous est plus cher que notre propre opinion.”

## **Un fondement méthodologique**

Cet attachement aux compagnons et aux preuves solides fait partie des principes fondamentaux de l'école de l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde.

Lorsque les compagnons divergeaient dans leurs opinions, l'imam al-Shafi'i ne favorisait aucun d'eux en particulier, sauf s'il s'agissait de l'un des quatre califes bien guidés. Dans ce cas, il leur accordait la priorité sur les autres.

Cependant, dans les propos de l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il n'y a pas de tendance systématique à privilégier un compagnon particulier en dehors des califes bien guidés. Cela diffère de l'approche de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui

s'appuyait souvent sur les opinions d'Abdallah ibn Umar, qu'Allah l'agrée.

L'imam Malik adoptait fréquemment les avis d'Abdallah ibn Umar, bien qu'il puisse s'en écarter légèrement dans certains cas. C'est un indice important pour les étudiants en sciences islamiques qui souhaitent comprendre la méthodologie de l'imam Malik dans la pondération des avis :

- Lorsqu'il existe deux opinions dans l'école de Malik, l'avis préféré est généralement celui rapporté par Abdallah ibn Umar, sauf dans quelques exceptions mineures.

Ibn Hazm al-Andalusi a souligné ces exceptions dans son livre Al-Muhalla, où il mentionne des cas où l'imam Malik s'est écarté des avis d'Abdallah ibn Umar.

Il est important de savoir que l'un des savants qui a le plus critiqué et discuté les fondements des quatre imams est Ibn Hazm dans son livre Al-Muhalla. Ainsi, si un étudiant en sciences islamiques, après avoir étudié les principes des imams et leur jurisprudence, souhaite comprendre ce qui pourrait s'écarter de leurs règles, il devrait consulter Al-Muhalla d'Ibn Hazm. Ce dernier y critique fréquemment les imams :

- Parfois, ses critiques sont justes.
- Parfois, elles sont erronées.
- Parfois, elles ne sont pas nécessaires, même si elles sont correctes, car les imams peuvent avoir omis certains aspects en raison de preuves claires qu'ils considéraient suffisantes.

L'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a consigné son école juridique en s'appuyant principalement sur les preuves suivantes :

1. Les preuves textuelles claires qui lui étaient apparentes.
2. Le consensus (Ijma').

3. Le raisonnement par analogie (Qiyas), en se basant sur des preuves manifestes et évidentes.

4. Les pratiques des califes bien guidés, qu'il considérait comme une source importante.

5. Les avis des compagnons, qu'il plaçait sur un pied d'égalité sans en privilégier un au-dessus des autres.

6. Il ne donnait aucune priorité aux opinions de ceux qui sont venus après les compagnons.

Enfin, lorsqu'aucune preuve explicite ne lui parvenait, il exerçait son propre ijtihad (effort d'interprétation).

## **Les sources où trouver les avis et propos de l'imam al-Shafi'i**

L'une des caractéristiques qui distinguent l'école de l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, est que ses avis sont bien préservés et consignés dans son ouvrage Al-Umm. Cet ouvrage a été dicté par l'imam al-Shafi'i à son élève Rabi' ibn Sulayman.

Les disciples de l'imam al-Shafi'i, qui ont appris de lui et se sont distingués, sont nombreux, mais trois d'entre eux ont particulièrement marqué son école :

1. Rabi' ibn Sulayman al-Muradi, le muezzin égyptien.
2. Al-Muzani.
3. Al-Buwayti.

## **Les trois disciples et leurs rôles**

Ces trois disciples occupent des rangs différents :

1. Al-Buwayti :

- Il est le plus remarquable en matière de fiqh, de compréhension et de déduction des avis de l'imam al-Shafi'i.

- Après la mort de l'imam al-Shafi'i, il prit la direction de son cercle d'enseignement dans la mosquée d'Égypte.

- Il fut éprouvé lors de la controverse sur la création du Coran et mourut emprisonné durant cette période, au moment de la persécution liée à l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde.

- Cependant, les transmissions issues de lui sont moins nombreuses, car Al-Muzani monopolisa les écrits de l'imam al-Shafi'i en les rédigeant et en les résumant.

## 2. Al-Muzani :

- Il se distingua par la rédaction et le résumé des ouvrages de l'imam al-Shafi'i.

## 3. Rabi' ibn Sulayman :

- Il joua un rôle crucial dans la transmission des œuvres et des enseignements de l'imam al-Shafi'i, notamment Al-Umm.

Le rôle de l'imam al-Shafi'i dans la rédaction de ses enseignements

L'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, rédigea directement ses œuvres, notamment :

- Al-Umm, son ouvrage majeur.
- Ar-Risala, qui expose les fondements méthodologiques.

En plus de cela, ses avis furent également transmis :

- Par les hadiths rapportés de lui.
- Par les écrits de ses disciples dans diverses questions.
- Dans les biographies de l'imam al-Shafi'i, où ses propos sont cités.

## **Les fondements méthodologiques de l'imam al-Shafi'i peuvent être consultés dans plusieurs sources principales :**

1. Son ouvrage Ar-Risala :
  - C'est la référence centrale où il a exposé ses principes fondamentaux en matière de jurisprudence et de méthodologie.
2. Le livre Al-Madkhal ila As-Sunan d'Al-Bayhaqi :
  - Ce livre mentionne également les fondements de l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde.
3. Ses réponses et débats avec les savants de son époque :
  - Ses fondements apparaissent clairement dans ses réponses et ses réfutations aux avis de certains contemporains, notamment :
    - Son débat avec Muhammad ibn al-Hasan.
    - Sa réfutation de l'opinion d'Al-Awza'i.
    - Ses œuvres telles que Jama' al-Ilm et Ikhtilaf al-Hadith.

Dans ces discussions et écrits, les principes sur lesquels l'imam al-Shafi'i s'appuyait sont manifestes et mettent en lumière sa méthodologie rigoureuse.

Quant aux questions secondaires (juridiques), elles apparaissent dans le livre Al-Umm de l'imam al-Shafi'i.

C'est pourquoi, lorsqu'un étudiant en sciences islamiques souhaite connaître l'avis de l'imam Malik, il doit se référer directement à ses ouvrages.

De même, pour connaître les avis de l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est nécessaire de revenir directement à ses propres écrits, et l'ouvrage le plus important à consulter est Al-Umm.

L'une des faiblesses fréquentes chez de nombreux étudiants est qu'ils se réfèrent à l'école des shafi'ites (Madhhab al-Shafi'iyya) sans revenir à l'imam al-Shafi'i lui-même, alors qu'il est l'origine et l'imam de l'école.

Il est donc essentiel de commencer par étudier les écrits de l'imam al-Shafi'i, d'examiner ses propos, puis de se tourner vers les avis des shafi'ites pour comprendre d'où proviennent ces avis et comment ils se rapportent aux enseignements de l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde.

## **Les livres de référence dans le madhhab chez les chaféites.**

Lignée des ouvrages dans le madhhab chaféite

1. Kitab al-Umm
  - Ouvrage original écrit par l'Imam al-Shafi'i.
2. Mukhtasar al-Muzani
  - Résumé du Kitab al-Umm réalisé par al-Muzani.
  - Connu sous le nom de Mukhtasar al-Muzani.
3. Nihayat al-Matlab
  - Commentaire du Mukhtasar al-Muzani, écrit par l'Imam al-Haramayn al-Juwayni.
4. Al-Wajiz, Al-Wasit et Al-Basit
  - Explications de Nihayat al-Matlab rédigées par l'Imam al-Ghazali dans trois ouvrages distincts :
    - Al-Wajiz (résumé).
    - Al-Wasit (intermédiaire).
    - Al-Basit (développé).
5. Al-Muharrar

- Commentaire de Al-Wajiz, écrit par l'Imam al-Rafi'i.
- 6. Minhaj al-Talibin
  - Résumé de Al-Muharrar, rédigé par l'Imam al-Nawawi.
- 7. Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj
  - Commentaire de Minhaj al-Talibin, écrit par Ibn Hajar al-Haytami.

### **Résumé de la chaîne des ouvrages :**

- Kitab al-Umm → Mukhtasar al-Muzani → Nihayat al-Matlab → Al-Wajiz → Al-Muharrar → Minhaj al-Talibin → Tuhfat al-Muhtaj.

Voici une version mise en page pour une lecture plus claire :

Méthodologie pour approfondir une question dans le madhhab chaféite

1. Référence initiale : Kitab al-Umm
  - L'étudiant commence par se référer au Kitab al-Umm de l'Imam al-Shafi'i pour prendre l'avis de base.
2. Références des auteurs postérieurs
  - Pour consulter les ouvrages majeurs des savants postérieurs, l'étudiant doit se tourner vers :
    - Minhaj al-Talibin de l'Imam al-Nawawi.
    - Tuhfat al-Muhtaj d'Ibn Hajar al-Haytami (commentaire du Minhaj).
    - Nihayat al-Muhtaj d'al-Ramli (commentaire du Minhaj).

Ces trois ouvrages constituent les principales références des chaféites parmi les savants postérieurs.

3. Approfondissement et vérification

- Après avoir étudié ces ouvrages, l'étudiant peut remonter la chaîne des avis pour :

- Identifier les ajouts ou variantes attribuées à l'Imam al-Shafi'i.

- Vérifier si l'avis initial de l'Imam était celui adopté ou s'il s'agit d'un avis dérivé (kharaja 'an wajh).

- Cela permet de discerner l'avis prépondérant dans le madhhab.

#### 4. Importance de cette méthodologie

- Cette démarche est essentielle pour tout étudiant en sciences religieuses, que ce soit dans le madhhab de l'Imam al-Shafi'i ou dans celui de l'Imam Malik, qu'Allah leur fasse miséricorde.

L'attention des chaféites aux preuves des branches du madhhab.

Le madhhab chaféite est l'un des madhhabs qui accorde le plus d'importance à la collecte des preuves des branches juridiques (furû'). Cela est particulièrement visible dans les ouvrages des savants postérieurs, en grande partie grâce à la prédominance des spécialistes du hadith parmi les chaféites. En effet, la majorité des grands experts en hadith appartenaient à ce madhhab.

Si l'on souhaite examiner l'évolution du madhhab chaféite dès ses débuts, on peut commencer par Abou Bakr ibn al-Mundhir, qui suivait la méthodologie de l'Imam al-Shafi'i, ou encore par Ibn Jarir al-Tabari et d'autres qui ont étudié auprès de l'Imam al-Shafi'i et se sont distingués par leur attention aux preuves scripturaires.

Cette tradition s'est perpétuée jusqu'à une période marquée par une grande abondance de spécialistes du hadith, notamment aux VIIIe et IXe siècles (Hégire). Parmi les figures majeures de cette époque, on trouve :

- Al-Dhahabi,
- Ibn Kathir,

- Ibn Hajar al-Asqalani,
- Al-Sakhawi,
- Al-Suyuti,

et d'autres grands imams qui se sont consacrés à la collecte des preuves.

Des savants tels qu'Ibn Hajar al-Haytami et d'autres ont également enrichi les preuves du madhhab en intégrant des arguments issus d'autres traditions juridiques, y compris des preuves absentes dans le madhhab malikite.

Ainsi, cette attention particulière portée aux preuves et à leur collecte constitue une caractéristique centrale de l'école chaféite, renforcée par l'héritage des spécialistes du hadith.

Il est essentiel pour l'étudiant en sciences religieuses de s'appliquer à connaître les preuves des branches juridiques (furû'). Il doit également comprendre que les preuves utilisées par les savants postérieurs du madhhab chaféite ne correspondent pas nécessairement à celles employées par l'Imam al-Shafi'i lui-même.

En effet, l'Imam al-Shafi'i a présenté ses preuves dans son livre Kitab al-Umm, mais il n'a pas mentionné tout ce qu'il savait des paroles du Prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Avec l'apparition des grandes compilations de hadith, comme les Six Livres (les Kutub as-Sittah) et le Musnad de l'Imam Ahmad, ce sont les chaféites qui ont le plus investi dans l'étude, la collecte et l'analyse de ces sources. Ils se sont ainsi distingués par leur soin à produire des travaux tels que :

- At-Talkhis al-Habir (analyse des hadiths du Sharh al-Kabir d'al-Rafi'i),
- Le Kitab az-Zawa'id, qui rassemble des preuves supplémentaires.

Les œuvres des savants comme Ibn Hajar al-Haytami, les explications des recueils de hadith comme celles d'al-Manawi ou d'al-Suyuti, témoignent également de leur attention à ces sources. Cependant, il ne faut pas conclure que l'Imam al-Shafi'i lui-même s'est appuyé sur toutes ces preuves ; elles ont été collectées après son époque, avec l'essor des travaux de compilation et d'analyse.

## **Conseils méthodologiques pour les étudiants**

- L'étudiant doit s'efforcer de comprendre les preuves, tout en connaissant l'avis propre de l'Imam al-Shafi'i et en suivant une méthodologie rigoureuse.
- Une méthode pratique consiste à organiser ses études de manière progressive :
  1. Commencer par le Kitab al-Umm de l'Imam al-Shafi'i.
  2. Étudier les résumés et abrégés des œuvres de l'Imam al-Shafi'i.
  3. Examiner les ouvrages des savants postérieurs qui ont enrichi les travaux de l'Imam, jusqu'à l'époque contemporaine.

En procédant ainsi, l'étudiant peut facilement suivre une question juridique en la traçant à travers chaque étape, ce qui s'applique également aux autres madhhabs : malikite, hanafite, et hanbalite.

## **L'époque des savants postérieurs**

Au fil du temps, avec l'abondance des preuves et la multiplication des détails juridiques (tafri'ât), de nombreuses opinions sont apparues parmi les postérieurs, sans nécessairement correspondre à celles de l'Imam al-Shafi'i lui-même. Cela souligne l'importance pour l'étudiant de distinguer les avis originaux de l'Imam de ceux qui ont été développés plus tard.



## **École de l'imam Ahmad ibn Hanbal**

# La multiplicité des récits rapportés de l'imam Ahmad

## Le Madhhab de l'Imam Ahmad ibn Hanbal

- L'Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani (qu'Allah lui fasse miséricorde) est connu comme l'imam de la Sunna.
- Parmi les quatre grands imams, il :
- A collecté le plus de hadiths de la Sunna.
- A voyagé le plus pour chercher la science.
- A appris auprès du plus grand nombre de professeurs.
- A émis le moins d'avis personnels.

Pourquoi la multiplicité des récits sur l'imam Ahmad ?

1. Absence de consignation personnelle :
  - L'imam Ahmad n'a pas écrit ses propres avis.
  - Les récits de ses élèves varient selon leur compréhension de ses réponses.
2. Nature des fatwas :
  - Une fatwa n'est pas un avis général mais une réponse à un cas spécifique (appelé nâzila).
  - Les juristes nomment ces cas spécifiques des nawâzil.

Exemple : L'essuyage des khuffs (chaussons de cuir)

- Avis général :
- Le voyageur essuie ses khuffs pendant trois jours et trois nuits.
- Le résident essuie ses khuffs pendant un jour et une nuit.
- Cas particulier :

- L'imam Ahmad peut autoriser une personne en difficulté à essuyer ses khuffs plus de trois jours.
- Exemple : Une personne en grande difficulté ou en voyage a essuyé ses khuffs pendant quatre jours.
- Dans ce cas, il a validé sa prière en disant : « Ta prière est valide », sans pour autant généraliser cet avis.:
- Cette approche explique pourquoi il existe de nombreux récits rapportés de l'imam Ahmad.
- Ces récits reflètent des cas spécifiques et non des avis généralisés.
- La diversité des récits est donc liée à l'adaptation des fatwas aux circonstances particulières.

Les avis rapportés de l'imam Ahmad sont multiples. Parmi ces avis, celui qui prévaut sur les autres est le texte explicite (le nass). Si un texte explicite de l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde) est rapporté, il est prioritaire sur les autres.

Cela se reconnaît lorsque l'imam Ahmad émet un avis clair sur une question précise et qu'il établit un point de manière explicite. Ce type d'avis est prioritaire sur les autres.

Vient ensuite, en seconde position, la réponse donnée par l'imam Ahmad dans un contexte de questionnement spécifique. Cet avis, bien qu'important, est d'un rang inférieur au nass explicite.

Enfin, il y a le récit rapporté sur l'imam Ahmad, qui consiste en des opinions attribuées à lui sans mention explicite du contexte ou des circonstances. Dans ce cas, on ne connaît ni le contexte exact ni les circonstances dans lesquelles l'imam Ahmad a émis cet avis.

Par exemple, il peut être rapporté qu'Ahmad a permis une chose précise, mais sans savoir s'il l'a permis dans un contexte de fatwa, dans un texte explicite, ou pour une situation particulière.

C'est pourquoi il est essentiel de faire la distinction entre ces différents types de récits afin de bien comprendre les avis de l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde).

Vient ensuite, après cela, ce que l'on appelle le "wajh" (interprétation ou angle d'analyse). Cela se produit lorsqu'une question rapportée de l'imam Ahmad peut être interprétée de deux manières différentes. Un avis peut être attribué à un angle particulier, et un autre avis à un angle différent. Certains considèrent ces divergences comme des récits différents (riwâyat), bien qu'elles soient en réalité des interprétations.

Le niveau le plus faible parmi ces approches est ce que l'on appelle le "takhrîj". Il s'agit de déduire un avis attribué à l'imam Ahmad à partir d'une autre question similaire, même si l'imam lui-même n'a pas explicitement émis cet avis.

Par exemple, l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde) a permis au khatib (celui qui prononce le sermon du vendredi) de prêcher sans purification rituelle. Il a même dit : « Même s'il est en état de grande impureté (janâba). » Cet avis est un texte explicite (nass) sur la question.

Nous pouvons déduire d'autres questions à partir de cet avis. Par exemple, une déduction possible dans le madhhab de l'imam Ahmad est qu'il considère obligatoire, dans le sermon (khutba), la récitation d'un verset du Coran. Sur cette base, on pourrait en conclure que l'imam Ahmad permettrait à une personne en état de grande impureté (janâba) de réciter un verset du Coran. Est-ce un nass (texte explicite) ou une déduction (takhrîj) ? C'est une déduction.

Cependant, cette déduction représente le niveau le plus faible des avis attribués à l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde).

Pourquoi ? Parce qu'il est possible qu'une personne oublie les implications nécessaires d'un de ses propos, étant donné qu'il est humain. C'est pourquoi nous disons que le takhrîj est le niveau le plus

faible parmi ce qui est rapporté. Ainsi, il est essentiel pour l'étudiant en sciences religieuses de bien distinguer ces niveaux.

Ainsi, le takhrîj (déduction) est illimité : une personne peut déduire des avis que personne avant elle n'a formulés. C'est pourquoi, pour connaître véritablement le madhhab de l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde), l'étudiant en sciences religieuses doit rechercher les textes explicites de l'imam Ahmad. Ces textes se trouvent dans les récits rapportés de lui.

Les sources principales des récits rapportés :

1. Ses élèves et proches :

Les récits explicites de l'imam Ahmad sont transmis par :

- Son fils Abdallah,
- Son fils Salih,
- Hanbal ibn Ishaq,
- Al-Fadl ibn Ziyad,
- Al-Athram,
- Et d'autres qui ont directement rapporté de lui des récits explicites. Ces récits sont nombreux et bien documentés.

2. Les livres compilés avec des chaînes de transmission :

- Les ouvrages du Qadi Abu Ya'la et de Khalal sont parmi les plus fiables.
- Khalal, en particulier, a recueilli les récits de plusieurs élèves de l'imam Ahmad, comme Abdallah ibn Ahmad et Al-Athram.
- Il a compilé un vaste corpus de récits attribués à l'imam Ahmad, formant un recueil considérable, comparable au travail de Sahnoun dans la Mudawwana pour le madhhab de l'imam Malik.

Le travail de Khalal :

- Bien que Khalal n'ait pas rencontré directement l'imam Ahmad, il a compilé ses récits à partir des témoignages de ses nombreux élèves.

- Son œuvre est une source précieuse et constitue une référence pour de nombreuses questions du madhhab.

- Une partie de son travail a été publiée, mais certains de ses écrits restent perdus.

## **Comment identifier le madhhab de l'imam Ahmad ?**

1. Revenir aux textes explicites :

- Ces textes se trouvent dans les récits rapportés directement de lui par ses élèves.

- Ces récits sont la base et doivent être priorisés.

2. Considérer les récits rapportés indirectement :

- Ces récits sont souvent mentionnés de manière résumée, par exemple : « Une narration attribue cet avis à Ahmad », ou encore : « Il existe deux récits rapportés d'Ahmad ».

- Ces récits indirects sont fréquents dans les ouvrages des juristes qui sont venus après Khalal.

En somme, pour comprendre le madhhab de l'imam Ahmad, il est primordial de distinguer entre les textes explicites, les récits rapportés directement, et les récits indirects ou déductions (takhrîj), tout en donnant la priorité aux sources les plus fiables.

## **Les principaux abrégés du madhhab de l'imam Ahmad**

L'un des abrégés les plus précis dans le madhhab de l'imam Ahmad est le "Mukhtasar al-Khiraqi". Ce dernier s'appuie sur l'ensemble des ouvrages de Khalal, qui les avait lui-même collectés directement auprès de ceux qui avaient rencontré l'imam Ahmad (qu'Allah lui

fasse miséricorde). Ainsi, le Mukhtasar al-Khiraqi est considéré comme l'un des ouvrages les plus précis.

Cependant, il ne couvre pas toutes les questions du madhhab ni tous les récits rapportés de l'imam Ahmad. Par la suite, d'autres ouvrages plus complets ont été compilés pour englober davantage de questions.

Parmi eux figure le célèbre "Zad al-Mustaqni" de Sharaf ad-Din Ibn Naja, qui est un résumé du "Al-Muqni". Ce dernier est particulièrement connu parmi les ouvrages tardifs pour sa compilation des récits attribués à l'imam Ahmad.

Bien que le Mukhtasar al-Khiraqi soit bref, il reste plus précis et plus proche des récits originaux. Pour un étudiant en sciences religieuses, il est conseillé de commencer par les abrégés les plus précis provenant de l'époque proche de l'imam Ahmad, tels que le Mukhtasar al-Khiraqi, ainsi que ses commentaires, notamment le célèbre "Al-Mughni" d'Ibn Qudama (qu'Allah lui fasse miséricorde).

Le "Al-Mughni", qui est un commentaire du Mukhtasar al-Khiraqi, est une œuvre monumentale qui rassemble les preuves et mentionne également d'autres récits attribués à l'imam Ahmad, offrant ainsi une compréhension complète de son madhhab.

Les ouvrages rapportant les opinions de l'imam Ahmad, ainsi que les preuves et les avis sur lesquels il se basait pour émettre des fatwas, sont en grande partie perdus. Parmi ces ouvrages disparus figurent ceux de Harb al-Karmani, d'Abu Hafs al-'Akbari, et les récits transmis par ceux qui l'ont rencontré, comme Abu Bakr al-Athram. Une grande partie des écrits rapportant ses avis ont été perdus.

C'est également le cas des ouvrages de Khalal, de Ghulam al-Khalal, d'Abu Bakr al-Marwadhi et d'autres compilations similaires, dont seules quelques parties ont survécu. Ces pertes font que, pour comprendre les avis de l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde), il est important de se référer aux sources les plus proches de son époque.

En outre, pour mieux appréhender ses opinions, il est essentiel de connaître ses principes fondamentaux (usûl) sur lesquels il basait ses avis. Cela permet de cerner sa méthodologie et de mieux comprendre ses positions, même en l'absence de textes explicites.

## **Les principes sur lesquels l'imam Ahmad a basé son madhhab**

Les principes fondamentaux de l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde) incluent, comme il est bien connu, des sources partagées avec d'autres imams : le Coran, la Sunna, le Consensus (ijmâ') et l'Analogie (qiyâs). Cependant, l'imam Ahmad accorde une importance particulière à certaines priorités spécifiques :

1. La priorité au consensus des Compagnons (Sahaba) :
  - Il privilégie leur consensus, même si celui-ci est fondé sur un avis probable (zann).
  - Il préfère leurs opinions à son propre avis.
2. L'importance des avis des Tâbi'ûn (successeurs des Compagnons) :
  - Il se base souvent sur les avis des juristes parmi les Tâbi'ûn.
  - Lorsqu'il est interrogé sur une question, il répond parfois en citant l'avis d'un Tâbi'î en disant : « Untel a dit ceci. »
3. Les centres de jurisprudence : Médine et La Mecque :
  - L'imam Ahmad suit principalement les avis des juristes de Médine et de La Mecque en l'absence de preuve explicite.
  - Il considère Médine et La Mecque comme les villes les plus fidèles aux enseignements prophétiques et les moins influencées par des opinions étrangères.
4. Les avis des savants postérieurs aux Tâbi'ûn :

- L'imam Ahmad peut prendre en compte les avis des savants parmi les successeurs des Tâbi'ûn, surtout s'ils viennent de La Mecque ou de Médine.

- Par exemple, il a adopté l'opinion de Sufyan ibn 'Uyayna sur la récitation complète du Coran pendant la prière, en disant : « Les habitants de La Mecque le font. »

- Il considère cette pratique comme conforme aux enseignements prophétiques, car La Mecque est un lieu de révélation et de tradition préservée.

#### 5. L'attachement aux traces (athâr) :

- L'imam Ahmad base principalement ses avis sur les textes et les récits authentiques transmis, et s'efforce d'éviter les influences extérieures ou les innovations dans les opinions et pratiques.

Ainsi, le madhhab de l'imam Ahmad est caractérisé par son attachement rigoureux aux textes du Coran et de la Sunna, son respect des Compagnons et des Tâbi'ûn, et son ancrage dans les traditions des deux lieux saints de l'islam.

Il est essentiel de connaître les traces des pieux prédécesseurs (salaf salih) pour comprendre les principes fondamentaux (usûl). De même, il faut savoir que l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde) attachait une grande importance au consensus des Compagnons (Sahaba).

Lorsqu'un avis d'un Compagnon est rapporté et qu'aucun désaccord n'est connu à son sujet, l'imam Ahmad ne privilégiait aucun autre avis. C'est pourquoi il disait : « Le véritable consensus est celui des Compagnons ; ceux qui viennent après eux ne sont que leurs suiveurs. » Il n'acceptait donc pas les avis contraires.

### **L'importance de la jurisprudence des Compagnons :**

Un étudiant en sciences religieuses doit donc s'efforcer de comprendre la jurisprudence des Compagnons. Si un avis d'un

Compagnon est trouvé sur une question, et que deux récits existent sur le même sujet dans le madhhab de l'imam Ahmad, alors :

- Le premier récit (origine) sera celui qui correspond à l'avis du Compagnon.
- Le second récit sera interprété comme une fatwa liée à un cas particulier (nâzila) ou une circonstance exceptionnelle.

Cela permet de concilier les différents récits attribués à l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde) en se référant à ses principes fondamentaux.

### **Le rôle de “Musnad” de l'imam Ahmad :**

Dans son Musnad, l'imam Ahmad a compilé des milliers de hadiths. Ces hadiths représentent, dans une certaine mesure, son avis personnel lorsqu'aucun autre avis explicite de lui n'est connu. Ibn Muflih rapporte dans “Al-Adab al-Shar'iyya” que, selon les compagnons de l'imam Ahmad :

- Tout ce qui figure dans son Musnad et pour lequel aucun avis explicite n'est rapporté représente son opinion.

Ainsi, lorsqu'une question est attribuée à l'imam Ahmad, ou qu'il existe deux récits divergents, ou encore qu'aucun avis explicite n'est connu de lui, il convient de consulter son Musnad pour trouver un hadith qui soutient cet avis. Ce hadith devient alors l'élément déterminant pour trancher entre les récits ou pour établir son opinion.

Cela est similaire à l'usage du Muwatta' de l'imam Malik, où les récits rapportés dans ce recueil sont considérés comme les avis de l'imam Malik s'il n'a pas exprimé un avis explicite.

### **L'opinion de l'imam Ibn Muflih :**

Ibn Muflih explique que l'imam Ahmad ne contredisait pas les preuves qu'il avait rapportées dans son Musnad. Pourquoi ? Parce que ces preuves sont celles qu'il a lui-même examinées et

authentifiées. À l'inverse, pour d'autres sources extérieures, on ne peut être certain qu'il les connaissait ou qu'il les avait validées.

Par conséquent, si une preuve authentique est présente dans le Musnad de l'imam Ahmad, il est presque sûr qu'il s'y conformait. Cela constitue un critère fondamental pour établir son madhhab et privilégier une opinion parmi les récits divergents.

## **Les meilleurs livres qui se sont consacrés à l'école juridique de l'imam Ahmad.**

### **Les ouvrages sur les ramifications juridiques dans l'école de l'imam Ahmad**

Il existe des livres qui se sont particulièrement intéressés à rassembler les ramifications juridiques dans l'école de l'imam Ahmad. Parmi eux, on peut citer "Al-Furû" d'Ibn Muflih.

Cet ouvrage s'est distingué par son application à compiler les différentes branches juridiques selon l'école de l'imam Ahmad, en offrant une certaine exhaustivité. De plus, il met un accent particulier sur les traditions (les sources textuelles).

C'est pourquoi nous disons que la première chose à laquelle une personne doit prêter attention est de se référer aux textes de l'imam Ahmad à travers ses récits transmis, ainsi qu'aux résumés concis qui proviennent directement de l'imam Ahmad et à leurs commentaires.

Parmi ces commentaires, on trouve "Al-Mughni" sur le Mukhtasar Al-Khiraqi, ainsi que l'explication d'Al-Zarkashi sur le même ouvrage.

Ce dernier accorde une grande importance aux preuves textuelles et contient des textes uniques qu'on ne trouve pas ailleurs. Il rapporte également des paroles de l'imam Ahmad, qu'il considère comme des textes explicites, alors que d'autres les citent comme de simples récits.

## **Les chercheurs spécialisés dans l'école de l'imam Ahmad**

Il existe des savants spécialisés dans l'école de l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde) qui se sont consacrés à l'étude approfondie de sa doctrine. Parmi les plus précis dans ce domaine, deux éminents imams se distinguent, surpassant tous les autres dans l'analyse des preuves de l'école de l'imam Ahmad :

1. Al-Hafidh Ibn Rajab (qu'Allah lui fasse miséricorde).
2. Ibn Abdul-Hadi (qu'Allah lui fasse miséricorde).

Ces deux imams se sont particulièrement appliqués à examiner et clarifier les preuves liées à l'école de l'imam Ahmad.

### **Le recours à leurs œuvres**

Lorsqu'on cherche des preuves ou qu'on souhaite les examiner en profondeur, il est indispensable de se référer à leurs ouvrages. Ils ont eu accès à des livres disparus aujourd'hui, qui ne sont plus à notre disposition.

### **Leurs contributions majeures**

En consultant des œuvres comme "Sharh Al-'Ilal" et "Fath Al-Bari" d'Ibn Rajab, on constate qu'il fait souvent référence à des ouvrages et recueils de hadith rares ou disparus, tels que :

- Les livres de Waki' et Sufyan.
- Les travaux d'Al-Athram.
- Les écrits de Harb Al-Kirmani et d'Abu Hafs Al-'Akbari.

Ces sources proviennent de compagnons ou disciples de l'imam Ahmad, qui ont joué un rôle clé dans la transmission des preuves liées à sa doctrine.

## **Les savants ayant contribué à la clarification des preuves de l'école de l'imam Ahmad**

Après les deux éminents imams mentionnés précédemment (Ibn Rajab et Ibn Abdul-Hadi), viennent d'autres savants qui, bien qu'ils aient précédé ces deux-là dans le temps, n'ont pas atteint le même degré de précision dans la clarification des preuves. Cela ne remet pas en cause leur compétence en sciences religieuses, mais s'explique par :

- Leur implication dans d'autres domaines.
- La supériorité de certains autres savants sur eux dans ce domaine spécifique.

### **Le cas particulier d'Ibn Taymiyya**

Parmi ces savants, figure Ibn Taymiyya (qu'Allah lui fasse miséricorde). Bien qu'il ait produit des analyses remarquables, il n'a pas compilé une œuvre complète consacrée à la doctrine de l'imam Ahmad de bout en bout.

- Ses contributions :
- Il a clarifié certaines preuves et récits dans ses ouvrages, notamment dans "Al-Fatâwâ", que ce soit les Fatâwâ égyptiennes ou d'autres, ainsi que dans son "Sharh 'Umdat Al-Fiqh" d'Al-Maqdisi.
- Cependant, il n'a pas achevé cet ouvrage. De plus, il a commencé son commentaire à un jeune âge, autour de trente ans, avant de se concentrer sur les questions de croyance et la réfutation des sectes, ce qui l'a détourné de la rédaction complète des preuves de l'école.

### **L'apport d'Abu Al-Barakat Ibn Taymiyya**

Un autre ouvrage important est "Al-Muharrar" d'Abu Al-Barakat Ibn Taymiyya, dans lequel il a clarifié un grand nombre de questions.

## Recommandation pour les étudiants

Il est conseillé aux étudiants en sciences religieuses de prêter attention à ces ouvrages, car ils contiennent des éléments précieux pour comprendre et approfondir la doctrine de l'imam Ahmad.

Les ouvrages des savants tardifs sur les récits dans l'école de l'imam Ahmad

Parmi les livres des savants tardifs, certains se sont consacrés à rassembler les récits transmis dans les ouvrages antérieurs.

- Certains auteurs se sont appuyés sur un seul livre.
- D'autres ont utilisé deux ouvrages comme sources principales.
- Certains ont compilé des récits à partir de plusieurs ouvrages.

## L'exemple du livre Al-Insaf d'Al-Mardawi

Ce livre se distingue par sa compilation des paroles, textes et récits attribués à l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde). Cependant, il ne s'agit pas d'un ouvrage qui clarifie ou affine les opinions de l'imam Ahmad, mais plutôt d'un travail de compilation et d'organisation des récits et transmissions.

## Différence entre clarification des récits et des opinions

Il est important de noter la différence entre :

1. La clarification des récits (Tahrir Al-Riwayat), qui consiste à compiler et organiser les récits rapportés.
2. La clarification des opinions (Tahrir Al-Aqwal), qui vise à examiner et expliquer les positions juridiques de l'imam Ahmad.

## **Les résumés dans l'école de l'imam Ahmad**

Les résumés dans l'école de l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde) sont nombreux et anciens, ce qui témoigne de la précocité de la codification de cette école.

### **Le premier résumé connu**

Le plus ancien et l'un des plus significatifs est "Mukhtasar Al-Khiraqi", un ouvrage très ancien qui reflète le début de la codification du madhhab.

Les résumés populaires parmi les tardifs et les contemporains

1. "Zad Al-Mustaqni'", un résumé de l'ouvrage "Al-Muqni'".
2. "Dalil Al-Talib".

Comparaison entre Zad Al-Mustaqni' et Dalil Al-Talib

- Dalil Al-Talib :
- Contient moins de questions que Zad Al-Mustaqni'.
- Plus facile à comprendre grâce à la clarté de son style.
- Zad Al-Mustaqni' :
- Plus riche et détaillé en matière de contenu.
- Nécessite un effort supplémentaire pour en comprendre les subtilités.

Le degré d'attention des Hanbalites aux preuves des ramifications de leur école

## **L'approche des preuves dans l'école de l'imam Ahmad**

En ce qui concerne les preuves dans l'école de l'imam Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde), cette école se classe après celle des Shafi'ites en termes d'abondance des preuves utilisées pour les ramifications juridiques.

Les Hanbalites, en général, n'ont pas accordé une attention particulière à la compilation des preuves de leur école. Voici quelques observations :

1. La contribution d'Abu Al-Faraj Ibn Al-Jawzi

- Il a présenté un certain nombre de preuves dans ce domaine.
- Il a également évalué la validité des preuves, distinguant le correct de l'incorrect.
- Cependant, il ne s'est pas écarté des sources qu'il avait trouvées avant lui, sans chercher à rassembler des preuves extérieures aux ouvrages hérités des disciples de l'imam Ahmad.

2. L'absence de compilation systématique

- Les preuves provenant de sources extérieures aux ouvrages des disciples de l'imam Ahmad n'ont pas été systématiquement rassemblées.
- Il n'existe pas d'effort significatif pour établir ces preuves comme base des ramifications dans l'école de l'imam Ahmad.

3. La contribution d'Al-Albani

- Parmi ceux qui ont servi les preuves de l'école de l'imam Ahmad, on trouve Al-Albani (qu'Allah lui fasse miséricorde).
- Bien qu'il ne soit pas issu de l'école hanbalite, c'était un érudit de grande envergure et un spécialiste du hadith.
- Dans son ouvrage "Irwa' Al-Ghalil", il a compilé les preuves du livre Manar Al-Sabil.
- Il a rassemblé environ 3000 preuves, les a vérifiées et jugées selon leur authenticité.

Cette analyse montre que, bien que certaines contributions existent, une attention systématique aux preuves dans l'école de l'imam Ahmad reste relativement limitée par rapport à d'autres écoles.

## **La compilation des preuves et leur vérification dans l'école hanbalite**

Il n'existait pas, avant cela, de livre dans l'école hanbalite qui rassemblait les preuves tout en distinguant les authentiques des faibles. En cela, les Shafi'ites les ont devancés.

### **Classement des écoles sur la base des preuves**

Nous avons mentionné que l'école hanbalite se classe après l'école shafi'ite en termes de quantité totale de preuves disponibles. Cela ne se réfère pas à l'attention portée par les savants tardifs, mais plutôt à l'effort global dans la compilation des preuves. Les Hanbalites, en général, n'ont pas permis ou encouragé la compilation systématique des preuves, en distinguant les authentiques des faibles.

### **Les contributions des Hanafites**

En revanche, les Hanafites ont précédé les Hanbalites dans ce domaine, comme en témoigne l'ouvrage "Nassb Al-Raya" d'Al-Zayla'i :

- Il a compilé les preuves attribuées à Abu Hanifa (qu'Allah lui fasse miséricorde).
- Il a vérifié ces preuves et les a classifiées.
- Cet ouvrage est une œuvre majeure et a même précédé les Shafi'ites, ainsi qu'Ibn Hajar.
- Ibn Hajar (qu'Allah lui fasse miséricorde) a, d'ailleurs, emprunté de nombreuses vérifications d'Al-Zayla'i dans ses propres travaux.

### **Sources des preuves dans l'école hanbalite**

Pour comprendre les preuves utilisées dans l'école hanbalite, il est nécessaire de revenir aux ouvrages des traditions (athar).

Ces ouvrages représentent une base essentielle de l'école hanbalite, qui accorde une grande importance aux fatwas des compagnons et des successeurs. Comme mentionné précédemment, ces sources sont fondamentales pour comprendre l'origine des preuves dans l'école de l'imam Ahmad.

Cette analyse met en lumière les lacunes des Hanbalites dans la compilation des preuves, tout en montrant l'importance des sources traditionnelles pour leur école.

## **L'école de l'imam Abu Hanifa**

La raison du déclassement de l'école de pensée d'Abû Hanîfa par rapport aux autres écoles

Abû Hanîfa al-Nu'mân, qu'Allah lui fasse miséricorde, est considéré comme le quatrième imam en termes de rang, bien qu'il soit antérieur dans le temps. Cependant, son éloignement de Médine et de La Mecque a réduit son attachement aux preuves textuelles (dalîl) et a limité ses rencontres avec les juristes de Médine.

C'est pourquoi peu de traditions prophétiques (ahâdîth) sont directement préservées de lui, contrairement à d'autres imams.

Ce qui est rapporté de lui se trouve dans des récits qui ont été regroupés dans des musnads, dont certains mettent en doute l'authenticité. Parmi eux figurent le Musnad d'Abû Hanîfa d'Abû Nu'aym al-Asbahânî et le Musnad d'Abû Hanîfa d'al-Khwârazmî.

Il existe des ouvrages sur les traditions prophétiques à ce sujet. Abû Hanîfa, qu'Allah lui fasse miséricorde, possède peu de hadiths, mais il avait une intelligence vive qui lui a permis de dégager de ces hadiths un ensemble abondant de preuves juridiques.

Cependant, les preuves et les jugements juridiques ne s'appliquent pas uniformément à toutes les situations, ce qui a conduit à certaines divergences dans ses jugements.

Abû Hanîfa a suivi ce principe de manière cohérente. Pourtant, ses analyses les plus précises concernent les questions liées à la prière, suivies des rites du pèlerinage. Nous avons mentionné la prière, car son école dans la jurisprudence de la prière remonte à Hammâd ibn Abî Sulaymân, qui l'a reçue de Ibrâhîm al-Nakha'î. Or, Ibrâhîm al-Nakha'î est l'un des juristes les plus précis de la première génération en ce qui concerne les règles de la prière.

Les rites du pèlerinage viennent ensuite, car Abû Hanîfa y faisait preuve de précision. On rapporte qu'il aurait accompli le pèlerinage cinquante-cinq fois, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ses séjours à La Mecque étaient des occasions d'écriture et de transmission de son savoir, notamment à travers les fatwas de son école.

Un facteur ayant limité la diffusion de son école est qu'il n'a pas rédigé un recueil de hadiths ni consigné directement ses propres

opinions. Ce sont plutôt ses disciples qui, par la suite, ont compilé ses enseignements.

## **Les narrateurs sur lesquels on s'est appuyé pour transmettre l'école d'Abû Hanîfa**

Les savants sur lesquels repose l'école d'Abû Hanîfa, qu'Allah lui fasse miséricorde, sont un groupe composé de :

- Abû Yûsuf
- Muhammad ibn al-Hasan
- al-Hasan ibn Ziyâd
- Zufar ibn al-Hudhail

Ces quatre-là sont les principaux transmetteurs de son école, et Abû Hanîfa est leur imam.

L'imam d'Abû Hanîfa dans de nombreuses questions était Hammâd ibn Abî Sulaymân, qui lui-même a pris ses connaissances d'un ensemble de juristes de Koufa, parmi lesquels :

- Ibrâhîm al-Nakha'î, qui occupait une position centrale.

Quant à Ibrâhîm al-Nakha'î, il a acquis son savoir de ses propres maîtres parmi les savants de Koufa, tels que :

- 'Alqama
- al-Aswad
- Abû al-Ahwass

et d'autres.

Cette école suit une chaîne de transmission continue. Cependant, en raison de la rareté des récits prophétiques (ahâdîth) qu'elle contenait, elle s'est appuyée fortement sur le raisonnement personnel (ra'y) et, parfois, sur la divergence par rapport aux preuves scripturaires. Il a

même été dit qu'Abû Hanîfa aurait contredit les preuves dans trois cents questions, selon certains juristes.:

Ces quatre savants, sur lesquels repose la transmission de l'école d'Abû Hanîfa, qu'Allah lui fasse miséricorde, se distinguent par l'importance de leurs contributions. Parmi eux, le plus éminent et le plus prolifique dans la transmission, sur lequel s'appuie principalement l'école dans les générations postérieures, est Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybânî.

Il est considéré comme la principale source d'où émerge l'école d'Abû Hanîfa, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a compilé plusieurs ouvrages fondamentaux, parmi lesquels :

- al-Jâmi' al-Kabîr (Le Grand Recueil)
- al-Jâmi' al-Saghîr (Le Petit Recueil)
- al-Siyar al-Kabîr
- al-Siyar al-Saghîr
- al-Mabsûṭ
- al-Ziyâdât

Ces six ouvrages constituent la base à partir de laquelle l'école d'Abû Hanîfa s'est développée.

En outre, Muhammad ibn al-Hasan a également écrit un livre intitulé Kitâb al-Âthâr (Le Livre des Traditions). Un autre livre du même nom a été compilé par Abû Yûsuf, mais le contenu transmis par Abû Yûsuf est beaucoup moins abondant que celui transmis par Muhammad ibn al-Hasan, en raison de la richesse de ses transmissions.

Ces six ouvrages ont été compilés par al-Hâkim al-Shahîd, l'un des éminents savants de l'école hanafite, dans son livre intitulé "Al-Kâfî fi al-Furû'" (L'Essentiel dans les branches de la jurisprudence). Il y a rassemblé les six ouvrages de Muhammad ibn al-Hasan. Par la suite, ce livre a servi de base à d'autres ouvrages, et certains savants ont

dérivé un ensemble d'ouvrages directement des fondements principaux de l'école d'Abû Hanîfa, qu'Allah lui fasse miséricorde.

Cependant, bien que les fondements de l'école d'Abû Hanîfa, qu'Allah lui fasse miséricorde, soient définis comme le Coran, la Sunna, le consensus (ijmâ'), l'analogie (qiyâs), ainsi que les opinions des Compagnons et leur consensus, ces bases ont été limitées dans leur application.

Cela s'explique par :

1. La rareté des traditions prophétiques (ahâdîth) disponibles pour lui.
2. Le peu de récits transmis des Compagnons et leur consensus.
3. La difficulté d'accéder à ces ressources.

Ces limitations ont conduit à de nombreuses divergences par rapport aux preuves scripturaires. L'une des raisons majeures en est qu'Abû Hanîfa n'a pas voyagé, comme d'autres savants, vers les centres du savoir islamique situés à La Mecque et à Médine, où il aurait pu bénéficier directement des savants et disciples des Compagnons qui résidaient dans ces lieux.

## **Où trouver les opinions et les paroles d'Abû Hanîfa ?**

Les ouvrages relatifs à l'école juridique d'Abû Hanîfa en matière de jurisprudence seront abordés plus en détail ultérieurement. Cependant, en ce qui concerne ce qui est transmis d'Abû Hanîfa, cela se divise en deux catégories :

### **Première catégorie :**

Ce sont les paroles et textes directement attribués à Abû Hanîfa, qui sont rapportés par ses disciples ayant étudié auprès de lui. Parmi ces disciples figurent :

- Abû Yûsuf

- Muhammad ibn al-Hasan
- Zufar ibn al-Hudhail
- Ibn Ziyâd

Ces disciples sont les principales sources des opinions d'Abû Hanîfa. Il existe également d'autres récits transmis par eux dans leurs propres ouvrages. Parmi les livres les plus connus figurent :

- Kitâb al-Âthâr, compilé par Muhammad ibn al-Hasan et Abû Yûsuf
- Al-Mabsût, compilé par Muhammad ibn al-Hasan

L'ouvrage Al-Mabsût est particulièrement utilisé par les savants hanafites, qui s'en servent comme base pour développer leurs analyses.

### **Deuxième catégorie :**

Cette catégorie présente une problématique. En raison de la rareté des récits attribués directement à Abû Hanîfa, les savants hanafites postérieurs ont parfois considéré les opinions rapportées de ses disciples comme étant les siennes. Qutb ad-Dîn al-Hanafî al-Nahrawânî, dans son livre "Al-l'âm bi-A'lâm al-Bayt al-Harâm", rapporte cette pratique en disant :

"Nos savants ont affirmé que tout ce qui est rapporté de Zufar ibn al-Hudhail ou de Abû Yûsuf est considéré comme une parole d'Abû Hanîfa."

Ainsi, les opinions de ces disciples sont souvent attribuées à Abû Hanîfa, ce qui explique l'abondance des récits et opinions qui lui sont attribués. Cela contraste avec la réalité, où les paroles authentiques d'Abû Hanîfa, que l'on pourrait mettre entre guillemets, sont bien moins nombreuses comparées à celles d'autres imams comme Ash-Shâfi'î, Mâlik, ou Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah leur fasse miséricorde.

Pour cette raison, il est essentiel pour l'étudiant en sciences religieuses de vérifier et d'analyser minutieusement les paroles attribuées à Abû Hanîfa, même lorsqu'elles sont rapportées par ses propres disciples.

Par ailleurs, une opinion rapportée par ses disciples ne doit pas nécessairement être interprétée comme une parole explicite d'Abû Hanîfa. Souvent, ces récits sont déduits de ses principes juridiques généraux, car ses disciples connaissaient bien ses fondements méthodologiques.

## **La méthode des Hanafites dans la déduction et la formulation des questions juridiques**

Le problème avec l'école hanafite, dans sa méthode de déduction des questions juridiques, réside dans le fait qu'ils se sont appuyés sur les principes d'Abû Hanîfa. Cependant, au lieu de revenir directement aux sources (les preuves scripturaires), ils ont ramené ces principes aux paroles d'Abû Hanîfa, et ont élaboré de nouvelles opinions en se basant sur ses paroles plutôt que sur les fondements eux-mêmes.

### **Les fondements d'Abû Hanîfa incluent :**

- Le Coran,
- La Sunna,
- Le consensus (ijmâ'),
- Les paroles des Compagnons, et autres.

Cependant, ces fondements ont été ramenés à ses paroles, et les nouvelles questions ont été déduites à partir de celles-ci, sans un retour direct aux preuves scripturaires. S'ils avaient plutôt adopté une approche consistant à examiner directement les preuves, à les analyser et à y ramener les paroles d'Abû Hanîfa, cela aurait été plus sûr et plus pur sur le plan méthodologique.

C'est pour cette raison que l'école dite "des gens du raisonnement" (Ahl al-Ra'y) s'est souvent retrouvée en désaccord avec les preuves scripturaires. Cette méthode a conduit à de nombreuses divergences par rapport aux textes originaux.

La prise de conscience de l'importance de revenir aux preuves authentiques dans la jurisprudence hanafite est apparue tardivement. Parmi les premiers à s'être distingués dans ce domaine figure Az-Zayla'î, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son ouvrage "Nasb ar-Râya". Cet ouvrage compile les preuves sur lesquelles se fonde l'école d'Abû Hanîfa.

Az-Zayla'î a même devancé les Shafi'ites dans ce domaine, bien qu'il n'ait pas pu fournir une compilation exhaustive des preuves, en raison de leur rareté dans les écrits et ouvrages hanafites.

## **Les ouvrages les plus importants de l'école d'Abû Hanîfa**

Les ouvrages de référence dans l'école hanafite, qu'ils soient des résumés ou des développements des branches juridiques sur lesquelles se basent les savants hanafites tardifs, ne se concentrent pas sur un seul livre en particulier. Cependant, on peut dire que l'un des ouvrages les plus célèbres dans ce domaine est "Al-Mukhtâr lil-Fatwâ" de Abû al-Fadl al-Mawsilî.

Abû al-Fadl al-Mawsilî a également écrit un commentaire sur son propre livre intitulé "Al-Ikhtiyâr li-Ta'lîl al-Mukhtâr". Cet ouvrage a donné naissance à plusieurs autres livres rédigés par des savants spécialisés dans la jurisprudence hanafite. Ces derniers y ont analysé les branches juridiques et les ont reliées aux principes fondamentaux exposés dans "Al-Mukhtâr".

Parmi les nombreux ouvrages célèbres de ce domaine, deux se distinguent particulièrement par leur expansion sur les branches de l'école hanafite :

1. "Fath al-Qadîr Sharh al-'Âjiz al-Faqîr" de Ibn al-Humâm

## 2. “Radd al-Muhtâr”, un commentaire d’Ibn ‘Âbidîn, basé sur “Al-Mukhtâr”

Dans “Radd al-Muhtâr”, Ibn ‘Âbidîn explore de nombreuses preuves et développe de nombreux sujets. Bien qu’il contienne certaines lacunes dans la présentation des preuves, il est considéré comme une référence fondamentale chez de nombreux savants tardifs de l’école hanafite.

En ce qui concerne les résumés, “Bidâyat al-Mubtadi” de Al-Marghînânî est une œuvre de base, accompagnée de son commentaire intitulé “Al-Hidâya fi Sharh al-Bidâya”. Ces deux ouvrages jouent un rôle essentiel dans l’étude et la compréhension de l’école d’Abû Hanîfa.

Ces ouvrages relatifs à l’école d’Abû Hanîfa, qu’Allah lui fasse miséricorde, ou plus précisément ces deux résumés, ont été largement enseignés et commentés par de nombreux savants tardifs.

Cependant, pour ce qui est de l’exactitude et de la vérification, il est essentiel de se référer aux récits attribués directement à Abû Hanîfa par ses disciples qui l’ont rencontré. C’est à partir de ces récits que l’on doit revenir à la source.

Les ouvrages les plus précis dans ce domaine sont ceux de Muhammad ibn al-Hasan, et il est important pour l’étudiant en sciences religieuses de ne pas négliger les ouvrages des premiers savants de l’école hanafite dans sa bibliothèque. Ces ouvrages sont les suivants :

- Kitâb al-Âthâr de Muhammad ibn al-Hasan
- Kitâb al-Âthâr d’Abû Yûsuf
- Al-Asl (également connu sous le nom de “Al-Mabsût”)
- Al-Hujja ‘ala Ahl al-Madîna

• Al-Kâfî, qui compile les six ouvrages de Muhammad ibn al-Hasan, rédigé par Al-Hâkim al-Shahîd, également connu sous le titre Al-Kâfî fi al-Furû'

Ces ouvrages devraient être présents dans la bibliothèque de tout étudiant en sciences religieuses. Après avoir étudié ces œuvres, il peut ensuite se pencher sur les ouvrages des savants tardifs, car ces derniers sont souvent plus affinés dans leurs formulations. Toutefois, il convient de noter que les savants tardifs ont multiplié les développements dans l'école d'Abû Hanîfa, ajoutant de nombreuses branches juridiques, parfois éloignées des paroles et des avis d'Abû Hanîfa lui-même.

Il est également essentiel pour l'étudiant en sciences religieuses de s'intéresser à l'école des juristes de Koufa. Cela commence par l'étude des disciples d'Abdullah ibn Mas'ûd, tels que :

- 'Alqama,
- Al-Aswad,
- Abû al-Ahwass,

et ceux qui leur ont succédé, comme Ibrâhîm al-Nakha'î et Hammâd ibn Abî Sulaymân, ainsi que d'autres figures extérieures à leur école, comme Sufyân al-Thawrî et autres.

Il convient aussi de prêter attention aux juristes de Koufa spécialisés dans la jurisprudence liée à la magistrature, tels que Shurayh al-Qâdî et d'autres. Cette étude enrichit la compréhension des fondements de l'école d'Abû Hanîfa, qu'Allah lui fasse miséricorde, et aide à trancher dans les cas où plusieurs opinions coexistent, en revenant aux principes originaux de l'école et en comparant les approches des différentes écoles juridiques.

# Les écoles juridiques et leurs évolutions :

Il existe une grande diversité dans les ouvrages et dans les approches des disciples des imams fondateurs. Bien que tout ne puisse être étudié, il ne faut pas négliger les aspects principaux. Nous avons abordé ici quelques grandes lignes de manière générale, sans entrer dans les détails.

**Pour l'étudiant en sciences religieuses, il est important de :**

1. Connaître les ouvrages fondamentaux et les résumés nécessaires à la mémorisation.
2. Maîtriser la formulation des fatwas en s'appuyant sur les sources authentiques.
3. Comprendre les approches des écoles tardives dans l'application des principes juridiques.

Par exemple, dans l'école malikite, les pratiques des habitants de Médine, ainsi que celles des juristes du Maghreb (comme les savants de Fès, de Mauritanie, et de Chinguetti), jouent un rôle important. Les approches varient aussi selon les régions :

- En Afrique du Nord, c'est souvent l'école d'Asad ibn al-Furât ou celle d'Abdullah ibn Farrûkh qui prédomine.
- En Égypte et à Médine, les pratiques divergent également selon l'influence des écoles de pensée des gens du hadith ou des gens du ra'y.

## **L'évolution géographique des écoles :**

- L'école d'Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, a vu sa présence marquée en Irak, puis en Syrie (notamment en Palestine), avant de s'établir plus tard dans la région de Najd.
- L'école shafi'ite a prospéré au Yémen et ailleurs, avec des variations importantes selon les régions.
- L'école d'Abû Hanîfa a été présente en Égypte à une certaine époque, selon certains juristes de Koufa, avant de disparaître progressivement.

Enfin, l'école d'Ahmad ibn Hanbal a connu des développements particuliers à La Mecque, puis s'est diffusée grâce aux savants qui ont propagé ses enseignements en Égypte, comme Al-Bahûtî et d'autres figures marquantes du hanbalisme.

Ces évolutions montrent la richesse et la diversité des écoles juridiques, mais aussi la nécessité pour l'étudiant de se concentrer sur les principes fondamentaux pour bien comprendre ces approches variées.

## Invocations :

Je demande à Allah, le Tout-Puissant et Majestueux, de me guider ainsi que vous vers ce qui Le satisfait. Je L'implore, Gloire à Lui, de faire de nous des gens dotés de compréhension dans la religion, de clairvoyance dans l'interprétation, de connaissance et de bonnes intentions.

Je demande à Allah, le Tout-Puissant, qu'Il nous fasse suivre la voie droite et le chemin droit. Je L'implore également de guider nos paroles, nos actions, notre vue et nos sens, et qu'Il dirige nos membres vers Lui, afin que nous parlions, écoutions, voyions, marchions et agissions par Sa guidance.

Il est certes le seul à en être capable et le seul à en être digne.

Que la prière, la paix et la bénédiction soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec bienveillance jusqu'au Jour du Jugement.

## Notes :

Nous nous contentons de ce qui précède à titre de résumé et de concision, et non pas de manière détaillée et exhaustive, car le lieu du détail est dans un autre contexte, et par volonté de diffusion et de simplification, nous avons traité ces questions de manière concise.

Je demande à Allah, Gloire et Majesté à Lui, de nous accorder à vous et à nous la satisfaction, et que la paix et les bénédictions soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons, et ceux qui les suivent avec bienfaisance jusqu'au Jour du Jugement.

## **AVERTISSEMENT STRICT :**

### **LIVRE INTERDIT À LA VENTE !**

Ce livre est une œuvre caritative, et sa vente est strictement interdite. Toute tentative de commercialisation, de distribution à des fins lucratives ou de revente est formellement proscrite. Les contrevenants s'exposent à des sanctions juridiques et à des poursuites judiciaires.

Ce projet a été conçu dans un cadre à but non lucratif, et toute utilisation à des fins commerciales trahit son objectif et ses valeurs. La diffusion de cet ouvrage est exclusivement réservée aux dons ou à des initiatives caritatives.

Les propriétaires et les réalisateurs de ce livre sont affiliés au site <https://lavoiedessalafs.com/>.

**Toute violation de cette interdiction sera fermement sanctionnée.**